INICIA DEMANDA

Señor Juez Federal:

SEBASTIÁN JORGE BAGLIETTO, abogado, C.P.A.C.F. T° 49, F° 82, junto con mi letrado patrocinante, **DIEGO ALFREDO MAYOL**, abogado, C.P.A.C.F. T° 52, F° 125, en mi carácter de administrador de la sucesión del señor DIEGO ARMANDO MARADONA, constituyendo domicilio legal en la calle Paraguay 1225, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico en 23-20225790-9, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I. PERSONERÍA

El aquí firmante, SEBASTIÁN JORGE BAGLIETTO, con domicilio real en la calle Santa Catalina No. 6105, barrio privado "Greenlands", lote 9, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, conforme lo acredito con la copia del testimonio que adjunto al presente como **ANEXO 1**, de la resolución de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada en los autos **"MARADONA DIEGO ARMANDO S/ SUCESION AB-INTESTATO (RESERVADO)"** (Expte. No. 48.767/2020, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No. 20, a cargo de la Dra. Luciana Tedesco del Rivero, Secretaría Única a cargo de los Dres. Marta Cristina Spínola y Martín Sangiácomo, del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, he sido designado administrador de la sucesión de DIEGO ARMANDO MARADONA y, por lo tanto, con facultades suficientes para presentarme en autos.

En el carácter precedente invocado, solicito desde ya ser tenido por presentado, por parte, y junto con mi letrado patrocinante con domicilio legal y electrónico constituidos.

II. OBJETO

Cumpliendo expresas instrucciones de mi mandante, inicio demanda contra: (i) SATTVICA S.A., con domicilio legal en Rosario Vera Peñaloza 599, piso 9, Sector A, Departamento 1, Ámbar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) sus socios Matías Edgardo MORLA, con domicilio en Rosario Vera Peñaloza 599, piso 22, Sector A, Departamento 3, Ámbar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Christian Maximiliano POMARGO, con domicilio en Cerrito 2811, Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires.

En virtud de los hechos y el derecho que se expondrán a continuación, solicito V.S. declare la:

1. Nulidad de las transferencias de marcas realizadas por Matías Edgardo MORLA, en supuesta representación de DIEGO ARMANDO MARADONA, a favor de SATTVICA S.A., ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) de los registros de marcas que se detallan seguidamente:

"DIEGO ARMANDO MARADONA" (denominativa)

- Reg. No. 2.188.739 (renovado por Reg. No. 2.959.905), clase 3.
- Reg. No. 2.182.962 (renovado por Reg. No. 2.939.642), clase 12.
- Reg. No. 2.182.963 (renovado por Reg. No. 2.939.641), clase 14.
- Reg. No. 2.182.964 (renovado por Reg. No. 2.939.640), clase 16.
- Reg. No. 2.182.965 (renovado por Reg. No. 2.939.639), clase 24.
- Reg. No. 2.182.724 (renovado por Reg. No. 2.939.698), clase 25.
- Reg. No. 2.260.467 (renovado por Reg. No. 3.081.728), clase 28.
- Reg. No. 2.182.725 (renovado por Reg. No. 2.939.697), clase 35.
- Reg. No. 2.182.961 (renovado por Reg. No. 2.939.643), clase 38.
- Reg. No. 2.188.738 (renovado por Reg. No. 2.959.906), clase 41.

"MARADONA" (denominativa)

- Reg. No. 2.183.396 (renovado por Reg. No. 2.940.186), clase 3.
- Reg. No. 2.183.395 (renovado por Reg. No. 2.940.187), clase 12.

- Reg. No. 2.182.631 (renovado por Reg. No. 2.939.693), clase 14.
- Reg. No. 2.182.630 (renovado por Reg. No. 2.939.694), clase 16.
- Reg. No. 2.182.969 (renovado por Reg. No. 2.939.635), clase 24.
- Reg. No. 2.183.397 (renovado por Reg. No. 2.940.185), clase 25.
- Reg. No. 2.182.968 (renovado por Reg. No. 2.939.636), clase 28.
- Reg. No. 2.182.967 (renovado por Reg. No. 2.939.637), clase 35.
- Reg. No. 2.182.966 (renovado por Reg. No. 2.939.638), clase 38.
- Reg. No. 2.183.398 (renovado por Reg. No. 2.940.184), clase 41.

"LA MANO DE DIOS" (denominativa)

- Reg. No. 2.182.722 (renovado por Reg. No. 2.939.695), clase 25.

2. Reivindicación de la titularidad de todas las marcas registradas y/o solicitadas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), a nombre de SATTVICA S.A., detalladas a continuación, como así también de toda otra marca solicitada y/o registrada por los demandados, que incluya el nombre, los pseudónimos y/o la representación de la imagen de Diego Armando Maradona, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta):

"DIEGO ARMANDO MARADONA" (denominativa)

- Reg. No. 2.872.981, clase 9.
- Reg. No. 2.872.980, clase 18.
- Reg. No. 2.866.667, clase 29.
- Reg. No. 2.866.625, clase 30.
- Reg. No. 2.866.627, clase 31.
- Reg. No. 2.866.631, clase 32.
- Reg. No. 2.866.633, clase 33.
- Reg. No. 2.901.916, clase 34
- Reg. No. 2.866.635, clase 43.

"DIEGO MARADONA" (denominativa)

- Reg. No. 2.871.404, clase 3.
- Reg. No. 2.866.455, clase 9.
- Reg. No. 2.871.403, clase 12.

- Reg. No. 2.871.402, clase 14.
- Reg. No. 2.871.401, clase 16.
- Reg. No. 2.868.947, clase 18.
- Reg. No. 2.871.400, clase 24.
- Reg. No. 2.871.399, clase 25.
- Reg. No. 2.871.398, clase 28.
- Reg. No. 2.866.457, clase 29.
- Reg. No. 2.866.456, clase 30.
- Reg. No. 2.866.458, clase 31.
- Reg. No. 2.866.459, clase 32.
- Reg. No. 2.866.460, clase 33.
- Reg. No. 2.866.461, clase 34.
- Reg. No. 2.871.397, clase 35.
- Reg. No. 2.871.395, clase 38.
- Reg. No. 2.871.396, clase 41.
- Reg. No. 2.866.462, clase 43.

"MARADONA" (denominativa)

- Reg. No. 2.866.453, clase 18.
- Reg. No. 2.866.447, clase 29.
- Reg. No. 2.866.448, clase 30.
- Reg. No. 2.866.449, clase 31.
- Reg. No. 2.866.450 clase 34
- Reg. No. 2.866.451, clase 43.
- Acta No. 3.457.417, clase 9.
- Acta No. 3.457.429, clase 32.
- Acta No. 3.457.430, clase 33.

"DIEGOL" (denominativa)

- Reg. No. 2.832.449, clase 3.
- Reg. No. 2.869.136, clase 9.
- Reg. No. 2.832.450, clase 12.
- Reg. No. 2.832.451, clase 14.
- Reg. No. 2.869.137, clase 16.
- Reg. No. 2.832.452, clase 18.

- Reg. No. 2.832.453, clase 24.
- Reg. No. 2.832.454, clase 25.
- Reg. No. 2.832.455, clase 28.
- Reg. No. 2.832.456, clase 29.
- Reg. No. 2.832.457, clase 30.
- Reg. No. 2.872.982, clase 31.
- Reg. No. 2.894.180, clase 32.
- Reg. No. 2.832.458, clase 33.
- Reg. No. 2.832.459, clase 34.
- Reg. No. 2.869.138, clase 35.
- Reg. No. 2.869.570, clase 38.
- Reg. No. 2.871.233, clase 41.
- Reg. No. 2.832.460, clase 43.

“EL 10” (denominativa)

- Reg. No. 2.830.252, clase 14.
- Reg. No. 2.866.454, clase 41
- Reg. No. 2.866.452, clase 43.
- Acta No. 3.457.369, clase 3.
- Acta No. 3.457.370, clase 9.
- Acta No. 3.457.373, clase 16.
- Acta No. 3.457.375, clase 18.
- Acta No. 3.457.376, clase 24.
- Acta No. 3.457.377, clase 25.
- Acta No. 3.457.378, clase 28.
- Acta No. 3.457.379, clase 29.
- Acta No. 3.457.380, clase 30.
- Acta No. 3.457.381, clase 31.
- Acta No. 3.457.382, clase 32.
- Acta No. 3.457.383, clase 33.
- Acta No. 3.457.384, clase 34.
- Acta No. 3.457.385, clase 35.
- Acta No. 3.457.386, clase 35.
- Acta No. 3.457.387, clase 38.

“EL DIEGO” (denominativa)

- Reg. No. 2.866.637, clase 3.
- Reg. No. 2.866.639, clase 9.
- Reg. No. 2.866.640, clase 12.
- Reg. No. 2.866.642, clase 14.
- Reg. No. 2.866.644, clase 16.
- Reg. No. 2.866.646, clase 18.
- Reg. No. 2.866.648, clase 24.
- Reg. No. 2.866.649, clase 25.
- Reg. No. 2.866.651, clase 28.
- Reg. No. 2.866.652, clase 30.
- Reg. No. 2.866.654, clase 31.
- Reg. No. 2.866.623, clase 32.
- Reg. No. 2.866.657, clase 33.
- Reg. No. 2.866.659, clase 34.
- Reg. No. 2.866.660, clase 35.
- Reg. No. 2.866.663, clase 38.
- Reg. No. 2.866.665, clase 41.
- Reg. No. 2.866.916, clase 43.

“LA MANO DE DIOS” (denominativa)

- Reg. No. 2.871.406, clase 3.
- Reg. No. 2.830.936, clase 9.
- Reg. No. 2.830.937, clase 12.
- Reg. No. 2.830.938, clase 14.
- Reg. No. 2.871.405, clase 16.
- Reg. No. 2.868.943, clase 18.
- Reg. No. 2.868.939, clase 24.
- Reg. No. 2.868.941, clase 28.
- Reg. No. 2.830.940, clase 29.
- Reg. No. 2.830.941, clase 30.
- Reg. No. 2.830.942, clase 31.
- Reg. No. 2.830.943, clase 32.
- Reg. No. 2.830.944, clase 34.

- Reg. No. 2.868.942, clase 35.
- Reg. No. 2.868.946, clase 38.
- Acta No. 3.457.403, clase 33.

"FIGURATIVA"

- Acta No. 3.999.093, clase 3.
- Acta No. 3.999.225, clase 9.
- Acta No. 3.999.094, clase 12.
- Acta No. 3.999.095, clase 14.
- Acta No. 3.999.096, clase 16.
- Acta No. 3.999.097, clase 18.
- Acta No. 3.999.098, clase 24.
- Acta No. 3.999.226, clase 25.
- Acta No. 3.999.215, clase 28.
- Acta No. 3.999.216, clase 29.
- Acta No. 3.999.217, clase 30.
- Acta No. 3.999.218, clase 31.
- Acta No. 3.999.145, clase 32.
- Acta No. 3.999.146, clase 33.
- Acta No. 3.999.147, clase 34.
- Acta No. 3.999.148, clase 35.
- Acta No. 3.999.149, clase 38.
- Acta No. 3.999.150, clase 41.
- Acta No. 3.999.151, clase 43.

"DIEGO ARMANDO MARADONA" (mixta)

- Acta No. 3.999.179, clase 3.

- Acta No. 3.999.222, clase 9.
- Acta No. 3.999.180, clase 12.
- Acta No. 3.999.181, clase 14.
- Acta No. 3.999.182, clase 16.
- Acta No. 3.999.183, clase 18.
- Acta No. 3.999.184, clase 24.
- Acta No. 3.999.185, clase 25.
- Acta No. 3.999.186, clase 28.
- Acta No. 3.999.187, clase 29.
- Acta No. 3.999.188, clase 30.
- Acta No. 3.999.189, clase 31.
- Acta No. 3.999.190, clase 32.
- Acta No. 3.999.191, clase 33.
- Acta No. 3.999.192, clase 34.
- Acta No. 3.999.193, clase 35.
- Acta No. 3.999.194, clase 38.
- Acta No. 3.999.195, clase 41.
- Acta No. 3.999.196, clase 43.

"DIEGO MARADONA" (mixta)

DIEGO MARADONA

- Acta No. 3.999.127, clase 3.
- Acta No. 3.999.158, clase 9.
- Acta No. 3.999.128, clase 12.
- Acta No. 3.999.129, clase 14.
- Acta No. 3.999.130, clase 16.
- Acta No. 3.999.131, clase 18.
- Acta No. 3.999.132, clase 24.
- Acta No. 3.999.133, clase 25.
- Acta No. 3.999.134, clase 28.
- Acta No. 3.999.135, clase 29.

- Acta No. 3.999.136, clase 30.
- Acta No. 3.999.137, clase 31.
- Acta No. 3.999.138, clase 32.
- Acta No. 3.999.139, clase 33.
- Acta No. 3.999.140, clase 34.
- Acta No. 3.999.141, clase 35.
- Acta No. 3.999.142, clase 38.
- Acta No. 3.999.143, clase 41.
- Acta No. 3.999.144, clase 43.

"MARADONA" (mixta)

- Acta No. 3.999.197, clase 3.
- Acta No. 3.999.223, clase 9.
- Acta No. 3.999.198, clase 12.
- Acta No. 3.999.199, clase 14.
- Acta No. 3.999.200, clase 16.
- Acta No. 3.999.201, clase 18.
- Acta No. 3.999.202, clase 24.
- Acta No. 3.999.203, clase 25.
- Acta No. 3.999.204, clase 28.
- Acta No. 3.999.205, clase 29.
- Acta No. 3.999.206, clase 30.
- Acta No. 3.999.207, clase 31.
- Acta No. 3.999.208, clase 32.
- Acta No. 3.999.209, clase 33.
- Acta No. 3.999.210, clase 34.
- Acta No. 3.999.211, clase 35.
- Acta No. 3.999.212, clase 38.
- Acta No. 3.999.213, clase 41.
- Acta No. 3.999.214, clase 43.

“DIEGOL” (mixta)

- Acta No. 3.999.159, clase 3.
- Acta No. 3.999.161, clase 9.
- Acta No. 3.999.160, clase 12.
- Acta No. 3.999.162, clase 14.
- Acta No. 3.999.163, clase 16.
- Acta No. 3.999.164, clase 18.
- Acta No. 3.999.165, clase 24.
- Acta No. 3.999.166, clase 25.
- Acta No. 3.999.167, clase 28.
- Acta No. 3.999.168, clase 29.
- Acta No. 3.999.169, clase 30.
- Acta No. 3.999.170, clase 31.
- Acta No. 3.999.171, clase 32.
- Acta No. 3.999.172, clase 33.
- Acta No. 3.999.173, clase 34.
- Acta No. 3.999.177, clase 35.
- Acta No. 3.999.174, clase 38.
- Acta No. 3.999.175, clase 41.
- Acta No. 3.999.176, clase 43.

“EL DIEGO” (mixta)

- Acta No. 3.999.102, clase 3.
- Acta No. 3.999.120, clase 9.
- Acta No. 3.999.079, clase 12.
- Acta No. 3.999.080, clase 14.

- Acta No. 3.999.081, clase 16.
- Acta No. 3.999.082, clase 18.
- Acta No. 3.999.083, clase 24.
- Acta No. 3.999.084, clase 25.
- Acta No. 3.999.085, clase 28.
- Acta No. 3.999.086, clase 29.
- Acta No. 3.999.087, clase 30.
- Acta No. 3.999.088, clase 31.
- Acta No. 3.999.089, clase 32.
- Acta No. 3.999.090, clase 33.
- Acta No. 3.999.091, clase 34.
- Acta No. 3.999.092, clase 35.
- Acta No. 3.999.124, clase 38.
- Acta No. 3.999.123, clase 41.
- Acta No. 3.999.125, clase 43.

"LA MANO DE DIOS" (mixta) LA MANO DE DIOS

- Acta No. 3.999.103, clase 3.
- Acta No. 3.999.121, clase 9.
- Acta No. 3.999.104, clase 12.
- Acta No. 3.999.105, clase 14.
- Acta No. 3.999.106, clase 16.
- Acta No. 3.999.122, clase 18.
- Acta No. 3.999.107, clase 24.
- Acta No. 3.999.108, clase 25.
- Acta No. 3.999.109, clase 28.
- Acta No. 3.999.110, clase 29.
- Acta No. 3.999.111, clase 30.
- Acta No. 3.999.112, clase 31.
- Acta No. 3.999.113, clase 32.

- Acta No. 3.999.114, clase 33.
- Acta No. 3.999.115, clase 34.
- Acta No. 3.999.116, clase 35.
- Acta No. 3.999.117, clase 38.
- Acta No. 3.999.118, clase 41.
- Acta No. 3.999.119, clase 43.

"D102" (denominativa)

- Acta No. 3.999.224, clase 9.
- Acta No. 3.999.153, clase 14.
- Acta No. 3.999.101, clase 16.
- Acta No. 3.999.154, clase 18.
- Acta No. 3.999.155, clase 25.
- Acta No. 3.999.156, clase 28.
- Acta No. 3.999.152, clase 34.
- Acta No. 3.999.126, clase 35.
- Acta No. 3.999.099, clase 36.
- Acta No. 3.999.100, clase 38.
- Acta No. 3.999.219, clase 39.
- Acta No. 3.999.220, clase 41.
- Acta No. 3.999.221, clase 42.
- Acta No. 3.999.157, clase 43.

3. Subsidiariamente, y en el caso que V.S. no haga lugar a la acción de reivindicación planteada en el punto 2 precedente, se declare la nulidad de las marcas registradas y/o solicitadas por ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), a nombre de SATTVICA S.A., detalladas en dicho punto, como así también de toda otra marca solicitada y/o registrada por los demandados, que incluya el nombre, los pseudónimos y/o la representación de la imagen de DIEGO ARMANDO MARADONA, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta).

4. Reivindicación de la titularidad de todas las marcas registradas y/o solicitadas en el exterior a nombre de SATTVICA S.A., que se detallan seguidamente, como así también de cualquier otra registrada y/o solicitada por los demandados que incluyan el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de DIEGO ARMANDO MARADONA, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta), en cualquier país del mundo:

"MARADONA" (denominativa)

- Reg. No. 470825, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Uruguay).
- Reg. No. 14960141, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43, y Solicitud N. 18320827, de la clase 34 (Unión Europea).
- Reg. No. 3144024, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (India).
- Reg. No. 5456112, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Estados Unidos de América).
- Reg. No. 1215468, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Chile).
- Reg. No. 1742334, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Australia).
- Reg. No. 1034067, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Nueva Zelanda).
- Reg. Nos. 1709986, 1728923, 1727438, 1730034, 1730033 y 1727439, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43, respectivamente (México).
- Reg. No. 5926282, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Japón).
- Reg. Nos. AE149140, AE149141, AE149142, AE149143, AE149144 y AE149145, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43, respectivamente (Emiratos Árabes Unidos).
- Reg. No. 537285, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Colombia).
- Reg. No. T00015429, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Perú).
- Solicitudes No. 2016-000111, 2016-000112, 2016-000113, 2016-000114, 2016-000115 y 2016-000116, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Venezuela).

5. Subsidiariamente, y en el caso que V.S. no haga lugar a la acción de reivindicación planteada en el punto 4 precedente, se declare la nulidad de las marcas registradas y/o solicitadas en el exterior, a nombre de SATTVICA S.A., detalladas en dicho punto, como así también de cualquier otra solicitada y/o registrada por los demandados que incluyan el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de DIEGO ARMANDO MARADONA, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta), en cualquier país del mundo.

6. Se condene a los codemandados a cesar inmediatamente en el uso, por sí o a través de terceros, de las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO", "LA MANO DE DIOS", "FIGURATIVA" y/o "D10S", y/o que sea utilizada por los demandados que incluyan el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de DIEGO ARMANDO MARADONA, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta), en cualquier país del mundo.

7. Resarcir a esta parte los daños y perjuicios ocasionados, tanto por los demandados como a través de terceros y/o licenciatarios, por el desapoderamiento y el uso indebido de las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO", "LA MANO DE DIOS", "FIGURATIVA" y/o "D10S", y/o cualquier otra solicitada y/o registrada y/o utilizada por los demandados que incluyan el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de DIEGO ARMANDO MARADONA, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta), en cualquier país del mundo.

8. Oportunamente, se ordene la publicación de la correspondiente sentencia condenatoria en los medios de comunicación masiva que determine V.S.

Todo ello con expresa imposición de costas.

III. MEDIACIÓN OBLIGATORIA

Previo a centrarme en los hechos que expondré seguidamente, que motivan la interposición de la presente demanda, manifiesto que la misma se formaliza dentro del plazo establecido en el artículo 207 del Código Procesal.

En ese sentido, el pasado 18 de marzo de 2021 se trabó en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la medida cautelar de anotación de litis ordenada en los autos caratulados "MARADONA DIEGO ARMANDO S/SUCESIÓN C/ SATTVICA S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES" (Expte. N° 14/2021), en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Federal No. 8, Secretaría No. 16.

El día 26 de marzo de 2021, por medio fehaciente de notificación, esta parte citó a los demandados al proceso de mediación prejudicial obligatoria, suspendiendo a partir de dicha fecha el plazo del artículo 207 del Código Procesal (conforme artículo 18 inciso c) de la Ley 26.589). Se agrega como **ANEXO 2** copias de las cartas documento citando a los demandados a mediación.

Conforme surge del acta que se adjunta como **ANEXO 3** el proceso de mediación se cerró el 15 de abril de 2021 sin acuerdo por imposibilidad de notificar (artículo 28 de la Ley 26.589).

IV. CONEXIDAD

Conforme lo dispuesto por el artículo 6 inciso 4 del Código Procesal, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 8, Secretaría N° 16, resulta competente para entender en el presente juicio por haber intervenido en las medidas cautelares interpuestas por esta parte, que tramitan en el expediente No. 14/2021.

La doctrina y jurisprudencia han dicho que la distribución de los expedientes en razón del turno o del sorteo no puede originar una cuestión de competencia, pues se trata de un mero ordenamiento de trabajo. Por ello, si el Juez que trabó la medida cautelar es competente para entender en el proceso principal, debe seguir haciéndolo aun cuando éste pueda corresponder a otro Juez del mismo territorio y fuero. Ello es así, ya que razones de conexidad y economía aconsejan tal temperamento.

V. COMPETENCIA

Asimismo, V.S. resulta competente en razón de lo dispuesto por el artículo 5 inciso 4) del Código Procesal, en tanto los demandados en autos tienen domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

En apoyo de lo expuesto me permito citar la siguiente jurisprudencia de la Excma. Cámara del Fuero:

> "*La actora persigue la declaración de nulidad de la solicitud de modelo de utilidad y, eventualmente, del registro que corresponde al acta nº 960101180 (ex -acta de modelo de utilidad nº 034), afirmando que dicha petición es contraria a la ley -por hallarse ausente el requisito de novedad que ésta exige se configure al tiempo de la presentación- y que la requirente no pudo ignorar que los elementos que incluía en su*

solicitud carecían completamente de novedad…En defecto de regulación sobre el punto por la ley 24.481, ha de considerarse el sub lite encuadrado en lo dispuesto en el art. 5º, inc. 4), del Código Procesal, toda vez que se trataría de una acto ilícito -en los términos del art. 1066, del Código Civil- dotado del ingrediente subjetivo al que se refiere su art. 1067 (arg. art. 5º, primer párrafo, de la ley del rito). Consecuentemente, ***le corresponde entender al juez del lugar del hecho o al del domicilio del demandado, a elección del actor.***" [1] (el subrayado y resaltado me pertenecen).

Por otro lado, respecto de la reivindicación solicitada con relación a las marcas registradas y/o solicitadas por SATTVICA S.A. en el extranjero, cabe también aquí dejar sentado que estamos en presencia de un claro caso de excepción al principio de territorialidad de las marcas.

En este sentido, la jurisprudencia de la Excma. Cámara del fuero tiene dicho al respecto:

"*Como regla, las marcas tienen un alcance territorial. ni la marca registrada tiene exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho dentro de nuestras fronteras (cfr. j. Otamendi, "derecho de marcas", bs. as. 1989, ps. 22/23, punto 1.10); principio ese que cede, naturalmente, cuando se está ante situaciones especiales en las que juega el art. 953 del código civil*". (el subrayado me pertenece).

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, aunque la protección marcaria es territorial, la buena fe que debe primar tanto en el comercio nacional como internacional hace necesario que, a menudo, esa protección traspase las fronteras del país en el que se obtiene (Fallos 253:267).

[1] CNCCF, Sala II "Premix S.R.L. c/ Inteldesign S.A. s/ Nulidad de modelos y diseños",

De hecho, se ha decidido que:

"Desde antiguo se afirmó que "aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ella no hay territorialidad, ***pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero…"*** *(Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia dictada in re "Fromageries Bel S.A. v. Ivaldi Enrique" del 28/2/1961, confirmatoria del fallo de esta Cámara, publicados ambos en Fallos 253:267; conf. Otamendi Jorge, "Derecho de Marcas", ed. Lexis Nexis Abeledo Perrot, 5ta. ed. actualizada, pág. 339/340)".* [2] (el subrayado me pertenece).

"Por otra parte, la protección de los derechos marcarios es, en principio, territorial y ello significa que los debates sobre la titularidad de las marcas en un Estado extranjero no tienen efectos en forma automática sobre los registros o solicitudes obtenidos o pretendidos en la República Argentina. Excepción a lo anterior es el supuesto de copias serviles u otros actos abusivos y de mala fe, que son sancionados por ley marcaria o por el conjunto del ordenamiento jurídico argentino". [3] (el subrayado me pertenece).

"El demandado obró con mala fe, atentando con prácticas comerciales desleales en perjuicio del público consumidor, conductas estas que no pueden encontrar cobijo en el principio de territorialidad ni en el sistema atributivo (Sala II, causa 4511/95 del 26/11/1999; arg. del art. 953 Código Civil y art. 16, inciso 1 de la Parte I del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

---

Causa No. 3065/1997, de 21/5/98.

[2] CNCCF, Sala I, "Sociedad Agrícola y Lechera de Loncoche S.A. c/ Pinos Azules S.R.L. s/ Nulidad de marca", Causa No. 1537/95, del 26/2/2004.

[3] CNCCF, Sala I, "Iskra Electro In Elektronska Industrija Dd c/ Paskvalic, Daniel s/ Cese de oposición al registro de marca", Causa No. 6165/00, del 30/10/2008.

comercio (TRIP´S), aprobado por ley 24.425 - B.O. 5/1/95)." [4] (el subrayado me pertenece).

Entiéndase que también lo es a la inversa, en el sentido de que el principio de territorialidad de las marcas NO puede constituir un obstáculo ante una "apropiación indebida" de una marca registrada en nuestro país con anterioridad, **máxime ante el hecho que la demandada SATTVICA S.A. es titular registral en Argentina de las mismas marcas cuya reivindicación en el extranjero aquí se solicita**.

En el presente caso, se presentan circunstancias especiales que ameritan excepcionar el principio de territorialidad del derecho de marcas, toda vez que:

i) Estamos en presencia de una clara apropiación indebida de marcas registradas con anterioridad por MARADONA en nuestro país y, como tal, amerita que, respecto de la reivindicación de las marcas registradas y/o solicitadas en el extranjero por SATTVICA S.A., se quiebre el principio de territorialidad del derecho de marcas, a fin de no avasallar los principios elementales de lealtad y buena fe. En efecto, los registros de las marcas "MARADONA" a nombre de SATTVICA S.A., en numerosos países del exterior, resultan ser una apropiación indebida de las marcas cuya titularidad detentaba MARADONA en Argentina, previo a la realización de las transferencias nulas que efectúo MORLA a favor de su firma SATTVICA S.A.

ii) Matías Edgardo MORLA, quien registró las marcas "MARADONA" en el extranjero a nombre de la firma SATTVICA S.A., de la cual resulta ser Presidente, en un

[4] CNCCF, Sala III, "Canon Kabushiki Kaisha c/ Aspis, Marcelo Daniel s/ Varios Propiedad Industrial E Intelectual", Causa No. 3.236/02, y "Canon Kabushiki Kaisha c/ Aspis, Marcelo

directorio unipersonal, y titular del 80 % de la participación accionaria, ha actuado en forma **ABUSIVA** y con evidente **MALA FE.**

Cabe concluir que, respecto de aquellas marcas registradas y/o solicitadas en el extranjero por SATTVICA S.A. cuya reivindicación aquí se demanda, no resulta de aplicación al caso el principio de territorialidad, pues debe prevalecer el interés general de proscribir usurpaciones que transgreden "*las reglas éticas de la lealtad y la buena fe*". Así se pide.

VI. HECHOS

A) MARADONA, EL ASTRO DEL FÚTBOL MUNDIAL

Tal como indicara, soy el administrador de la sucesión de quien en vida fuera, probablemente, una de las personas más famosas del mundo entero: DIEGO ARMANDO MARADONA.

Señor Juez, el causante de la sucesión que administro no requiere mayores presentaciones: MARADONA fue el más grande futbolista de todos los tiempos, reconocido en todo el mundo, luego devenido entrenador de fútbol, comentarista deportivo y conductor televisivo, entre otras actividades.

En cualquier lugar del planeta, ni bien uno dice que es argentino la respuesta espontánea que sigue es: "¿argentino? – MARADONA".

Daniel s/ Cese de oposición al registro de marca", Causa No. 11.617/03, del 01/10/2008.

Su fama trascendió a nuestro país. Basta solo con recordar sus brillantes actuaciones en el Mundial juvenil de 1979 y el recordado Mundial de México 1986, donde Argentina se consagraría campeón, con soberbias actuaciones de MARADONA, por ejemplo, los dos goles a la selección de Inglaterra: "la mano de Dios" y "el mejor gol de todos los mundiales".

Y qué decir de las repercusiones de su muerte, los 3 días de duelo declarados por el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 936/2020), su sepelio en la Casa Rosada y la enorme cantidad de gente que despidió sus restos.

MARADONA fue un futbolista excepcional, el mejor de la historia, que se destacó por su extraordinaria técnica junto con una amplia visión del juego.

A continuación, haremos un repaso por la vida del astro del fútbol mundial.

i. <u>Su carrera como futbolista</u>

MARADONA nació el 30 de octubre de 1960 en el hospital Evita, de Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires. Fue el quinto de ocho hijos y el primer varón, del matrimonio entre Diego "Don Diego" Maradona y Dalma Salvadora "Tota" Franco.

Sus primeros momentos con la pelota se dieron en un potrero de Fiorito denominado "Las Siete Canchitas".

En 1969 realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores del club Argentinos Juniors. Y a los 14 años, edad en la que Argentinos Juniors podía ficharlo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó su carrera en dicho club. Su debut en la Primera División del fútbol argentino se produjo el 20 de octubre de 1976, a diez días de cumplir los 16 años de edad.

Jugando con Argentinos Juniors se consagró el máximo goleador de los torneos Metropolitano 1978, Metropolitano y Nacional 1979, Metropolitano y Nacional 1980, récord en el fútbol argentino (es el único jugador consagrado goleador del torneo en cinco oportunidades).

Tras el Mundial de 1978, Menotti comenzó a preparar a los juveniles para el Mundial que se jugaría al año siguiente en Japón. Para esto organizó varios amistosos con la selección juvenil, y convocó a varios de esos jugadores, entre los que se encontraba MARADONA, para jugar en la selección mayor.

El 26 de agosto de 1979 fue el debut del seleccionado en el Mundial Juvenil, frente a Indonesia, que terminó con un triunfo argentino por 5 a 0. Siguieron dos triunfos que permitieron ganar el grupo: 1 a 0 frente a Yugoslavia y 4 a 1 frente a Polonia. La Selección se clasificó a la final tras ganarle en cuartos de final a Argelia por 5 a 0 (Diego no jugó), y a Uruguay por 2 a 0 en las semifinales. La final se disputó el 7 de septiembre en Tokio frente a la Unión Soviética, con un triunfo argentino por 3 a 1, partido en el que MARADONA convirtió uno de los goles y fue elegido el mejor jugador del torneo.

En 1981 MARADONA fue cedido a préstamo por un año y medio a Boca, club que se reservó la opción de compra. Y Boca frente a Racing Club de local, encuentro que terminó 1 a 1 y le concedió a Diego su único título conseguido en el fútbol argentino en el Metropolitano de 1981. En 1982 pasó al Barcelona de España.

Tras su participación en el Mundial 1982, se oficializó la venta de MARADONA al Barcelona, por cuyo pase pagó 1.200 millones de pesetas, una cifra importante para la época.

El Barça tuvo un excelente rendimiento en las copas domésticas, ya que el 4 de junio de 1983 ganó la Copa del Rey (frente al Real Madrid por 2 a 1) y el 26 de ese mismo mes ganó la Copa de la Liga (también frente al Real Madrid), siendo Diego el autor de un gol en cada uno de los dos partidos de la final. La temporada 1982/83 cerró bien, con dos títulos y MARADONA considerado una de las grandes estrellas del fútbol español. En 1984 repetirían el título de campeón en la Copa del Rey. Ése mismo año Barcelona aceptó una oferta del Napoli italiano para traspasarlo. Así, Diego abandonó el Barcelona habiendo jugado un total de 58 partidos y marcado 38 goles.

La presentación en el Napoli fue el 5 de julio de 1984, ante un estadio repleto:

En la temporada anterior el equipo italiano había evitado el descenso por un punto, por lo que los *tifosi* estaban muy entusiasmados por la llegada del astro.

Llegado el mundial 1986, y bajo su capitanía, nuestra selección tuvo una descollante actuación. El primer partido en el Mundial se disputó frente a Corea del Sur (2 de junio), con una

victoria por 3 a 1, con 2 goles de Jorge Valdano y otro de Oscar Ruggeri. El segundo partido fue contra Italia (5 de junio), encuentro finalizado 1 a 1, con un gran gol de MARADONA en el minuto 34 del primer tiempo. El tercer partido de la fase de grupos fue contra Bulgaria (10 de junio), con una victoria por 2 a 0, goles de Valdano y Jorge Burruchaga, lo que le permitió obtener la primera posición del Grupo A y clasificarse para octavos de final.

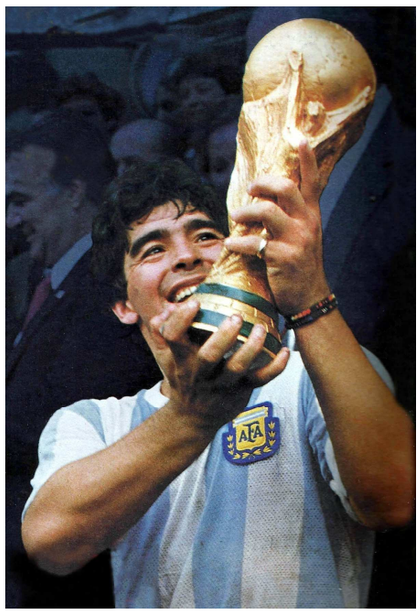
En los cuartos de final debió enfrentarse a Inglaterra, en el partido más recordado de la carrera de MARADONA. El partido tenía, además, connotaciones extra futbolísticas, ya que 4 años antes se había producido la Guerra de las Malvinas. **El partido, jugado el 22 de junio en el Estadio Azteca, contó con 2 de los goles más recordados en la historia de los Mundiales, conocidos como "la mano de Dios" y "el mejor gol de todos los mundiales" o "el Gol del Siglo".**

"**LA MANO DE DIOS**" se produjo a los 51 minutos, cuando el defensor inglés Steve Hodge rechazó el balón hacia su propia área y, en una pelota disputada entre MARADONA y el arquero Peter Shilton, el jugador argentino levantó su puño izquierdo impactando el balón y convirtiendo el gol. La denominación del gol se debe a las declaraciones realizadas después del partido, cuando al preguntarle si lo había convertido con la mano, Diego respondió "yo no la toqué, fue LA MANO DE DIOS".

En el segundo gol, **elegido en el 2002 como el mejor gol de los Mundiales ("Gol del Siglo")**, MARADONA partió desde su propio campo y eludió a 6 jugadores ingleses (Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick y al arquero Shilton) antes de rematar y convertir el gol. El triunfo por 2 a 1 le permitió a la Argentina alcanzar las semifinales.

La gran final, jugada el 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca fue contra Alemania. El encuentro comenzó bien para Argentina, gracias al cabezazo de José Luis Brown a los 23 minutos, ampliando Valdano la ventaja a los 55 minutos. Sin embargo, dos goles de cabeza, uno de Rummenigge a los 74 y otro de Völler a diez minutos del final, empataron el partido 2 a 2 y pusieron suspenso al cotejo. Tres minutos después del gol de Völler, MARADONA, rodeado por tres alemanes, maniobró y colocó una asistencia imposible a Burruchaga, quien convierte el tercer y último gol del partido. Fue la única vez que Argentina le ganó a Alemania en un Mundial.

Con esta victoria, Argentina consiguió su segunda Copa del Mundo, y MARADONA, como su gran capitán, fue el encargado de levantar la Copa.



Al regresar del Mundial, MARADONA inició una excelente temporada con el Napoli. El equipo consiguió el primer *scudetto* de la historia de la institución, además de ganar la Copa de Italia. MARADONA convirtió 10 goles en la Liga y 7 en la Copa, que el Napoli obtuvo tras ganar los 13 partidos disputados.

Sin embargo, el logro más importante llegó en el plano internacional, al conseguir el primer título internacional del club Nápoli: la Copa de la UEFA. La final se disputó contra el Stuttgart, los días 3 y 17 de mayo de 1989. En el primer partido ganó Napoli de local por 2 a 1, mientras que el segundo finalizó con un empate 3 a 3.

La temporada 1989/90 también fue memorable para Napoli, consiguiendo su segundo *scudetto*. Faltando 2 fechas para el final, Napoli y Milan se encontraban en la primera posición con 47 puntos. En la fecha 33, Napoli venció 4 a 2 al Bologna, mientras que el Milan perdió 2 a 1 con el Verona. En la última fecha, Napoli venció 1 a 0 a la Lazio y consiguió el segundo *scudetto*. MARADONA fue el tercer goleador del torneo con 16 goles, detrás del holandés Van Baste (19) y del italiano Baggio (17). En diciembre de 1990 el Napoli consiguió, además, la Supercopa de Italia al vencer 5 a 1 a la Juventus.

El Mundial 1990 produjo otras grandes satisfacciones por parte de MARADONA al pueblo futbolero argentino. Entre ellos el recordado enfrentamiento con Brasil en octavos de final. El encuentro, jugado el 24 de junio, fue dominado por Brasil, hasta que en el minuto 80, Diego asistió magistralmente a Claudio Caniggia, con caño incluido, quien convirtió el gol luego de eludir al arquero Taffarel.

Argentina cayó derrotada por 1 a 0 contra Alemania en la final de la copa. A pesar de no lucirse como en el Mundial anterior, MARADONA fue premiado con el Balón de Bronce.

Tras el Mundial en Italia 90, la temporada 1990/1991 comenzaría exitosamente para Diego al ganar en diciembre la Supercopa de Italia.

En 1992, Sevilla pagó 7,5 millones de dólares por el pase, y MARADONA fichó por el Sevilla debido a la insistencia de Bilardo, incorporándose una vez iniciada la Liga de la temporada.

Diego fue convocado nuevamente para la Selección Argentina para disputar un partido amistoso contra Brasil, en el que se celebró el centenario de la AFA. Luego fue convocado para jugar la Copa Artemio Franchi de 1993 contra Dinamarca. Argentina, con MARADONA como capitán, ganó aquella Copa y significó el segundo título oficial de Diego con la Selección Argentina.

En 1993 se produjo su vuelta al fútbol argentino, con la camiseta de Newell's Old Boys. El 13 de septiembre de 1993 llegó el primer entrenamiento ante 40 mil personas.

En las eliminatorias para el Mundial 1994 Argentina tuvo una pobre actuación, y tras la recordada derrota 5 a 0 contra Colombia el 5 de septiembre de 1993, la única posibilidad de que Argentina se clasificara al Mundial era ganando el repechaje frente a Australia. Se generó una impresionante presión popular para que Diego regresara a la Selección. El 23 de septiembre de 1993 Basile le pidió oficialmente que volviese, MARADONA resolvió sus diferencias con algunos viejos referentes, y viajaron al país oceánico. El 31 de octubre en Sidney jugó por el primer partido del repechaje, en un encuentro que finalizó con un empate 1 a 1, siendo Abel Balbo quien convirtió el gol argentino tras un pase de MARADONA. La revancha se jugó el 17 de noviembre en Buenos Aires, cuando el seleccionado argentino obtuvo la clasificación tras vencer por 1 a 0, con gol de Gabriel Batistuta.

Diego jugó para la Selección Argentina, un total de 91 partidos, convirtiendo 34 goles.

MARADONA, comenzó en 1994 su carrera como director técnico, al asumir ese cargo de Deportivo Mandiyú de Corrientes. El 6 de enero de 1995, nuevamente junto a Carlos Fren, fue contratado para dirigir a Racing. A finales de 1995 MARADONA volvió al fútbol fichado por su gran amor como club: BOCA JUNIORS. Donde se desempeñó hasta que anunció su retiro del fútbol profesional el mismo día de su cumpleaños número 37, el 30 de octubre de 1997.

ii. <u>Luego del retiro</u>

Después de alejarse del fútbol, MARADONA se dedicó a más de una actividad, entre otras diversas ocupaciones,

siendo comentarista deportivo, vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors, conductor televisivo y realizó varias publicidades. Además, participó en numerosos partidos de fútbol benéficos, y fue invitado de lujo en eventos de diversos deportes además del fútbol, entre ellos básquetbol, boxeo, hockey césped, rugby y tenis.

Tras su retiro, MARADONA esperó más de 4 años para realizar su partido de despedida, el que se hizo el 10 de noviembre de 2001 en la Bombonera, en un partido entre la Selección Argentina y un combinado de estrellas. Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, contó con la presencia de Roberto Ayala, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti, Pablo Aimar, entre otros. En el combinado de estrellas, con Basile de técnico, jugaron Enzo Francescoli, Eric Cantona, Davor Suker, Juan Román Riquelme, Carlos Valderrama, Hristo Stoichkov, René Higuita, entre otros. Tras el partido, MARADONA brindó un discurso, aceptando errores, en el que pronunció otra de sus recordadas frases: "*yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha*".

Superados problemas de salud, condujo un programa de televisión emitido por Canal 13, "*La noche del 10*". La primera emisión fue el 15 de agosto de 2005, en la que participó como invitado Pelé. El programa tuvo entrevistas con varias personalidades. El 7 de noviembre de 2005 se transmitió el último programa desde el Luna Park, y tuvo como principal invitado al boxeador Mike Tyson. El programa fue ganador en los Premios Clarín Espectáculos 2005 en los rubros Mejor Programa de Entretenimiento y Mejor Producción, siendo MARADONA elegido la Figura del Año. Además, obtuvo el Martín Fierro en la categoría Producción Integral.

Mientras conducía su programa de televisión, también participó en la segunda temporada de la versión de "Bailando con las estrellas" de la cadena italiana RAI.

Diego se desempeñó como vicepresidente del Consejo de Fútbol de Boca Juniors desde junio de 2005 hasta agosto de 2006. Al ocupar el cargo, solicitó la designación de Alfio Basile como entrenador, lo que significó un acierto ya que bajo su conducción técnica el equipo consiguió varios títulos nacionales e internacionales.

Por su parte, en octubre de 2008, y tras la renuncia de Basile, MARADONA fue presentado como nuevo director técnico de la Selección Argentina.

Su debut al frente del seleccionado se produjo el 19 de noviembre de 2008 en el mismo estadio (Hampden Park) y ante el mismo rival (Escocia), al cual le marcó su primer tanto en la Selección. El 14 de octubre de 2009, la Selección logró el pasaje al Mundial al obtener una victoria contra Uruguay en el Estadio Centenario y asegurarse así el cuarto la clasificación al mundial de Sudáfrica, en el que llegó a cuartos de final. Ese fue el último partido que MARADONA dirigió a la Selección Argentina, ya que luego la AFA decidió no renovarle el contrato.

Tras numerosos rumores de ofrecimientos para ser DT de distintos equipos, MARADONA viajó a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para hacerse cargo del Al Wasl. Luego de su tarea como entrenador comenzó a ejercer la función de embajador deportivo de Emiratos Árabes Unidos.

El 7 de mayo de 2017, Diego fue confirmado como entrenador del club Al Fujairah de la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos.

En el mes de julio de 2017 MARADONA fue presentado como el nuevo presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia.

En septiembre de 2018, Diego fue contratado para ser director técnico del club Dorados de Sinaloa, en la segunda categoría del fútbol mexicano.

Desde su regreso a Argentina, MARADONA recibió varios sondeos para dirigir en el fútbol argentino. Aunque había prometido enfocarse en su salud, el 5 de septiembre de 2019 fue confirmado como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, para recuperarlo y evitar el descenso a la Segunda División.

Con el fanatismo que siempre despertó Diego en Argentina, el club sumó, del jueves al domingo, 3.000 nuevos socios. El 30 de octubre de 2020, y coincidiendo con su cumpleaños número 60, Diego hizo su última aparición en una cancha de fútbol dirigiendo a su equipo, que terminaría derrotando a Patronato por 3 a 0.

MARADONA falleció en la mañana del 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en una situación muy dudosa respecto de la responsabilidad de quienes debían asistirlo, y que a la fecha de está presentación se encuentra en avanzada etapa la investigación criminal al respecto.

B) <u>LA CONTROVERSIA Y LA MEDIDA CAUTELAR</u>

Promovida la sucesión de DIEGO ARMANDO MARADONA, que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial No. 20 de La Plata, en los autos caratulados **"MARADONA DIEGO ARMANDO S/ SUCESION AB-INTESTATO (RESERVADO)"**

(Expte. No. 48.767/2020), fui designado administrador de la misma por acuerdo de los herederos legítimos, y conforme lo resuelto por el Señor Juez interviniente en dicha sucesión, mediante resolución de fecha 29 de diciembre de 2020, tal como lo acredita el testimonio electrónico acompañado como **ANEXO 1**.

Según surge de la copia de la resolución judicial dictada el 4 de marzo de 2021 en los autos citados en el párrafo anterior, adjunta a la presente como **ANEXO 4**, han sido declarados herederos universales de DIEGO ARMANDO MARADONA sus hijos Diego Armando Maradona y Sinagra, Dalma Nerea Maradona y Villafañe, Dinorah Gianinna Maradona y Villafañe, Jana Maradona y Sabalain y Diego Fernando Maradona y Ojeda.

Una de mis principales funciones en tanto administrador y conforme lo dispuesto por el artículo 2353 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, es asegurar los bienes de la sucesión y traer a la misma aquellos que pueden estar ocultos o que no son conocidos por todos los herederos, como así también administrar y conservar los mismos.

En definitiva, como seguramente V.S. sabe, el heredero está legitimado para accionar en relación a los bienes que deben ser incluidos en la sucesión del causante y, el administrador de la sucesión debe y está facultado a iniciar las acciones necesarias para custodiar tales bienes.

En línea con lo expuesto, podemos afirmar que uno de los principales activos de MARADONA era, sin dudas, sus marcas NOTORIAS, las que permitieran y permiten usufructuar su figura comercialmente. Pero grande fue la sorpresa y estupor de sus legítimos sucesores, al consultar en los registros de marcas del Instituto

Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la situación de las marcas registradas del causante de la sucesión.

En efecto, todas sus marcas o la gran mayoría, como "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO" y/o "LA MANO DE DIOS", se encontraban registradas a nombre de una, hasta entonces y para todos los herederos, ignota sociedad denominada SATTVICA S.A.

Tal como surge del listado que adjunto como **ANEXO 5**, todas las marcas registradas oportunamente por DIEGO ARMANDO MARADONA a su nombre personal fueron transferidas en el año 2016 a nombre de SATTVICA S.A., sin que nadie supiera los pormenores de tal transferencia.

V.S. podrá figurarse lo ocurrido, luego de la muerte de MARADONA, suceso que tuvo fortísima repercusión en distintos medios periodísticos nacionales e internacionales, se descubrió que el abogado MORLA, hasta entonces hombre de confianza de MARADONA, se había apropiado indebidamente de las marcas a través de esta desconocida sociedad.

La reconocida revista de investigaciones NOTICIAS, en una nota de su edición de fecha 8 de diciembre de 2020, titulada "*Matías Morla: cómo se convirtió en el dueño de Maradona*", firmada por los periodistas Giselle Leclercq y Agustín Gallardo, cuya copia íntegra fuera adjuntada como Anexo IV del expediente de medidas cautelares No. 14/2021, abordó este asunto y sostuvo:

"…Además de la larga reconstrucción de bienes, propiedades, autos y objetos de lujo, la herencia del jugador contiene un elemento más que por estos días generó controversias: ***la marca Maradona****. Hasta el momento, todas las*

marcas asociadas al apellido están regenteadas por la empresa ***Sattvica S.A., creada en 2015 en Alemania y que las patentó no solo en Argentina sino también en Bolivia, Uruguay, Paraguay, Australia e India****…"*

Y más adelante agregó:

"…De acuerdo a la información publicada en el ***Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)****, esta compañía tiene pedidas 140 marcas asociadas al nombre del futbolista aunque no todas le fueron concedidas, ya que algunas estaban registradas a nombre de la sociedad, Filmor S.A.* ***En estas marcas radica el gran negocio porque generan derechos económicos de por vida en diversos rubros****, desde indumentarias a juegos de azar.* ***"La marca Maradona es más grande que Pepsi", subrayan especialistas en el tema****.*
El futuro de esta mina de oro es la próxima batalla que se viene. ***Morla relata a sus allegados que, en octubre, de un día para otro, decidió cederle su parte a Maradona en usufructo hasta el día de su muerte****. Por lo tanto,* ***ese porcentaje ahora volvió a sus manos****, lo que podría ser motivo de disputa con los herederos de Maradona."*

La nota aparecida en el diario deportivo OLÉ, de fecha 4 de diciembre de 2020, titulada "*Una empresa de Morla es la propietaria de todas las marcas Maradona*", la que también se encuentra adjunta como Anexo IV del expediente de medidas cautelares No. 14/2021, en sus partes más relevantes indicó que:

"Sattvica es el nombre de la sociedad anónima que tiene el 100% de los derechos legales de las marcas "El 10", "Maradona", "El Diego", "La Mano de Dios", "Diegol" y otras 54 firmas. ***El papel del abogado y su cuñado…"***
"De acuerdo con los datos que pueden recabarse del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Sattvica SA es dueña del 100% de los derechos legales de las marcas anteriormente mencionadas. Según esos documentos no hay co-titulares, ***y el nombre de Diego Maradona no aparece en ningún lado****.*

Y hay más: conforme a lo publicado por Infobae, un acta del INPI -fechada en 2017- muestra a Diego como cedente en favor de Sattvica en rol de adquiriente de la marca "Diego Armando Maradona".
De esta manera, Morla y Pomargo se convirtieron en los titulares del apellido más comerciable de todos los tiempos, con todo lo que ello implica..."

Pero no sólo eso, SATTVICA S.A., a los pocos meses de su constitución, solicitó en noviembre de 2015 el registro de las solicitudes de las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO" y "LA MANO DE DIOS", para proteger las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, conforme el detalle que surge del **ANEXO 6**, de ahora en adelante las marcas "MARADONA".

Según surge de dicho ANEXO, la mayoría de tales solicitudes fueron motivo de una vista por el INPI, sobre la base de la prohibición establecida en el artículo 3°, incisos a), b) e incluso h) de la Ley 22.362, que establecen que no son registrables:

Inc. a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;
Inc. b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;
Inc. h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive.

En efecto, DIEGO ARMANDO MARADONA, a la fecha en que SATTVICA S.A. pretendió apropiarse de las marcas vía estas solicitudes, tenía registradas idénticas marcas en casi todas esas mismas clases, tal como surge del listado que acompañado como **ANEXO 5**.

Por lo tanto, tal como surge del listado agregado como **ANEXO 6**, la mayoría de las solicitudes presentadas por esta sociedad fueron rechazadas por el INPI, al estar precedidas por idénticas marcas o por entender que el término "MARADONA" se hallaba comprendido en la prohibición del artículo 3° inciso h) de la Ley 22.362.

Pero lejos estuvo SATTVICA S.A. de claudicar en sus intenciones, sino que, valiéndose de la confianza depositada por el astro futbolístico en su abogado, administrador y "amigo", a través de la intervención de MORLA como apoderado de MARADONA y utiliando poderes que no le otorgaban capacidad suficiente, **consiguió, en forma espuria, que se transfieran a nombre de esa sociedad las marcas "MARADONA" en los meses de enero y diciembre de 2016.** Mas adelante me referiré pormenorizadamente a estos actos que, como veremos, resultan absolutamente nulos.

Y todo ese ilegítimo accionar de SATTVICA S.A. tampoco se detuvo allí, ya que al mismo tiempo que se apropiaba de las marcas en Argentina, solicitó y obtuvo el registro de la marca **"MARADONA"** en diferentes países, como ser, Japón, Emiratos Árabes Unidos, India, Estados Unidos de América, Corea del Sur, Uruguay, Chile, Australia, Nueva Zelandia, México, Comunidad Económica Europea (para los 27 países que la integraban), Colombia, Perú y Venezuela, marcas que se detallan en el listado que se adjunta al presente como **ANEXO 7**.

Frente a este escenario, y siguiendo expresas instrucciones de los herederos a los cuales represento, con fecha 5 de enero de 2021 se iniciaron las pertinentes medidas cautelares, las que tramitan por ante el Juzgado a vuestro digno cargo, autos caratulados **"MARADONA DIEGO ARMANDO S/SUCESION C/ SATTVICA S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES" (Expte. N° 14/2021)**, con la

finalidad de que se ordenara la prohibición de innovar respecto de la titularidad y uso de las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "EL 10", "LA MANO DE DIOS", "DIEGOL" y "EL DIEGO", registradas en Argentina y en cualquier otro país del mundo, solicitando asimismo la inscripción tal medida en los registros de marcas de los países involucrados.

Por resolución del 11 de marzo de 2021 V.S., en lugar de la medida solicitada por esta parte, decretó la anotación de litis prevista por el artículo 229 del Código Procesal y artículo 1905, último párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación, ordenando la comunicación de dicha medida al INPI. Posteriormente, por auto del 16 de marzo de 2021, ordenó la comunicación de la anotación de litis a las Oficinas de Marcas del extranjero individualizadas por esta parte.

Con fecha 18 de marzo de 2021 el INPI tomó razón de la anotación de litis ordenada en el expediente No. 14/2021, mediante oficio No. 159192, tal como fuera comunicado por dicho Organismo en el oficio DEO que luce agregado el 19 de abril de 2021 a dichas actuaciones.

Igualmente, cabe destacar que la resolución dictada el 11 de marzo de 2021 ha sido apelada por esta parte, encontrándose pendiente de resolución por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero.

Por su parte, el 15 de marzo de 2021 las herederas legítimas Dalma Nerea Maradona Villafañe y Dinorah Gianinna Maradona Villafañe, efectuaron una denuncia contra Matías Edgardo MORLA ante la Oficina de Sorteos de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la Ciudad de Buenos Aires, autos caratulados **"MORLA MATÍAS EDGARDO S/ DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA"**

(Expte. No. 11155/2021), siendo sorteado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 43, Secretaría No. 109, y delegado el sumario en cabeza del Señor Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional No. 20.

Cabe destacar que, en dicha causa penal, a pedido del Fiscal interviniente, se llevaron a cabo una serie de medidas de prueba, entre las cuales se procedió a los allanamientos de la sede social de SATTVICA S.A. y de la sede del registro notarial 1326 de la Capital Federal, a cargo de la escribana Sandra Verónica Iampolsky, con el objeto de secuestrar diversa documentación.

Por su parte, el día 31 de marzo de 2021 el Dr. Carlos Manuel Bruniard, quien por entonces se encontraba a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 43, ordenó la PROHIBICIÓN DE INNOVAR Y CONTRATAR (artículos 230 y 231, Código Procesal), respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de DIEGO ARMANDO MARADONA registradas en el INPI a nombre de SATTVICA S.A. y/o de Matías Edgardo MORLA. Dicha orden fue debidamente comunicada al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Posteriormente, por resolución del 5 de mayo de 2021, la Dra. María Alejandra Provítola dispuso AMPLIAR LA ORDEN DE LA PROHIBICIÓN DE INNOVAR Y CONTRATAR (artículos 230 y 231 del Código Procesal) dictada el 31 de marzo de 2021, a todas las solicitudes de marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de DIEGO ARMANDO MARADONA, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta), en particular las que actualmente están en trámite ante el INPI, como así también COMUNICAR a Matías Edgardo MORLA y al Presidente de SATTVICA S.A. que la prohibición de innovar y de

contratar respecto de la marca "MARADONA" rige todas las solicitudes marcarias relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de DIEGO ARMANDO MARADONA, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta), tanto en territorio de la República Argentina como en todos los países.

VII. SATTVICA S.A. CORRIMIENTO DEL VELO SOCIETARIO

Corresponde señalar que SATTVICA S.A. es una sociedad anónima constituida el 11 de junio de 2015 por el abogado Matías Edgardo MORLA y su cuñado Christian Maximiliano POMARGO, casado con Vanessa Patricia Morla, con un capital social de tan solo pesos cien mil ($ 100.000).

Su objeto social prevé: dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros ya sea en el País o en el extranjero a las siguientes actividades: Adquirir, poseer, solicitar, obtener, comprar, ceder, transferir, licenciar, franquiciar, otorgar licencias de uso, registrar y adquirir marcas, o en cualquier otra forma disponer de marcas, avisos y nombres comerciales, derechos de autor, patentes de invención y procesos, modelos y diseños industriales, modelos de utilidad, know-how, nombres de dominio en internet y demás activos intangibles relacionados con la propiedad intelectual e industrial, así como licencias sobre ellos. Desempeñar toda clase de representaciones y comisiones relacionadas con los fines antes expresados y/o conducentes al objeto principal de la Sociedad. Las actividades que así lo requieran serán realizadas por profesionales con título habilitante. La sociedad podrá participar en otras sociedades, en el país o en el extranjero, en la condición de socio o accionistas.

El directorio actual de SATTVICA S.A. está compuesto por Matías Edgardo MORLA, como presidente, y Christian Maximiliano POMARGO, como director suplente.

Su domicilio original fue Rosario Vera PEÑALOZA 599, piso 22, sector A, departamento 3, Ámbar, unos pisos más arriba que el estudio de MORLA.

Y pocos meses después, mediante la escritura n° 221 del 24 de septiembre de 2015, **se cambió su sede social directamente a las oficinas o estudio jurídico del demandado MORLA**, es decir, en el mismo edificio, piso 9, sector A, departamento 1, Ámbar de CABA.

Se adjuntan como **ANEXO 8** copias de todos los edictos que fueran publicados en el sitio web del Boletín Oficial de la República Argentina, respecto de SATTVICA S.A, que corroboran lo precedentemente manifestado.

Ahora bien, tal como se desprende de la copia fiel de los balances correspondientes a los ejercicios económicos No. 1 a No. 5, cerrados al 31/12 de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, que se agregan como **ANEXO 9**, queda evidenciado que SATTVICA S.A. es una sociedad que **no ha desarrollado actividad comercial alguna**.

Lo dicho anteriormente queda corroborado con la copia del Libro Diario de SATTVICA S.A., que fuera secuestrado en el allanamiento a sus oficinas, que se acompaña como **ANEXO 10**, en donde puede verificarse que la firma no ha tenido actividad en sus cinco ejercicios.

Además, podrá notarse que el texto de todas las Memorias de los balances agregados como **ANEXO 9**, firmadas por

el propio MORLA son elocuentes, en tanto desnuda el objetivo ilícito de la sociedad ab initio. Todas ellas rezan textualmente:

> *"El Directorio de Sattvica S.A. en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, somete a vuestra consideración la presente Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y notas complementarias del Ejercicio Económico regular Nro. 4 finalizado el 31 de Diciembre de 2019. Informamos que en este tercer ejercicio, la sociedad aún no ha comenzado sus actividades.* ***El objetivo de esta Sociedad será presentar las solicitudes de transferencias de marcas "Maradona" en diferentes clases y en diferentes países europeos, asiáticos y americanos y presentar las solicitudes de registro de marcas nuevas en Argentina.****"* (el resaltado me pertenece).

Es decir que el objeto de la sociedad fue, desde su constitución apropiarse de las marcas MARADONA, lo cual a la postre realizó con éxito, pero claro está en forma totalmente ilegítima.

Esto corrobora que MORLA se encuentra "detrás" de SATTVICA S.A., empresa titular de las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO" y "LA MANO DE DIOS", tanto en la Argentina como en el exterior.

De la documentación contable que se aporta bajo ANEXO X, **queda probado que las transferencias y registros de marcas a nombre de SATTVICA S.A. lo fueron a título gratuito, como así también que esta sociedad no afrontó gasto alguno para transferir y en su caso registrar las marcas MARADONA a su nombre.**

Es evidente que el motivo de tal accionar apunta a "despersonalizar" los conflictos derivados de todos estos

registros, es decir, de la nulidad de las transferencias, y de la reivindicación (o nulidad) que todas esas marcas conllevan, por haber sido materializados en abierta MALA FE por quien era abogado, administrador y "amigo" de la persona más conocida del mundo, MARADONA. Y esto es así, por cuanto todas esas marcas aluden, precisamente, al astro del fútbol mundial.

Por lo tanto, MORLA, a través de su sello de goma SATTVICA S.A., demuestra un claro cuadro de MALA FE consistente, básicamente, en sustraer a MARADONA de la titularidad de sus marcas y de la consiguiente posibilidad de realizar cualquier tipo de explotación comercial de las mismas.

En consecuencia, nos encontramos frente a varias acciones ilícitas:

i) La primera, destinada a sustraer a MARADONA de las marcas NOTORIAS que tenía registradas, mediante la celebración de convenios de transferencias sin la participación del mismísimo titular, transferencias que, tal como quedará demostrado más adelante, resultan ser insalvablemente NULAS.

ii) La segunda, destinada a solicitar y registrar marcas, tanto en Argentina como en el exterior, a través de su sello de goma SATTVICA S.A., que resultan ser un acto de piratería marcaria, por cuanto es más que evidente que todas esas marcas pertenecen y aluden al propio MARADONA. Esos registros y solicitudes deben ser reivindicados ahora a sus herederos o, en subsidio, ser declarados nulos, ya que ello era perfectamente conocido por MORLA, abogado, administrador y "amigo" de MARADONA.

iii) La tercera, consistente en el "bloqueo" de la explotación comercial de las marcas que pertenecían a MARADONA, y que ahora pertenecen a sus herederos.

Entonces, queda evidenciado que MORLA, a través de su sociedad SATTVICA S.A., ha desplegado un ilícito accionar tendiente a desapoderar y luego registrar un gran portfolio de marcas que NO le pertenecen.

Es por ello que puede válidamente afirmarse que SATTVICA S.A. no es ni más ni menos que el propio MORLA, por cuanto:

i) MORLA es el titular del 80% de la participación accionaria de SATTVICA S.A.
ii) MORLA es el presidente de SATTVICA S.A.
iii) SATTVICA S.A. tiene su sede social en las oficinas de MORLA.
iv) La sociedad SATTVICA S.A. no ha tenido actividad alguna en los últimos 5 ejercicios desde su constitución.
v) El objeto de esta sociedad persigue ab initio un fin ilícito, cual es, el apropiarse indebidamente de las marcas MARADONA que sabe positivamente no le pertenecen,

Y es por lo expuesto que se solicita a V.S. haga lugar a lo peticionado y determine la inoponibilidad de la personalidad jurídica de esta sociedad, como así también el descorrimiento del velo societario.

En este sentido, resulta más que evidente la maniobra de MORLA: el 11 de junio de 2015 constituyó SATTVICA S.A., fijando la sede social en su propio domicilio y utilizando a su cuñado POMARGO como socio minoritario; seguidamente, solicitó en el INPI a nombre de dicha sociedad una gran cantidad de marcas que, a no dudarlo, sabía que pertenecían a su "amigo" y cliente MARADONA, por cuanto aludían necesariamente al astro del fútbol;

posteriormente, se valió de su sociedad para celebrar convenios de transferencias, que resultan ser NULOS, logrando así transferirse las marcas que pertenecían a MARADONA; para finalizar su accionar, solicitó las marcas en diferentes países del mundo. De esta manera, asegurándose tamaño botín, comenzó a explotar comercialmente las marcas obtenidas de manera ilícita, una vez muerto su verdadero y único titular: DIEGO ARMANDO MARADONA.

De lo expuesto se concluye que SATTVICA S.A. no es más que una sociedad "ficticia" creada por MORLA para eludir la ley y, principalmente, para desapoderar a MARADONA de sus invaluables marcas.

Es que, si se mira detrás del velo de la personería, podrá evidenciarse que esta sociedad es utilizada con el espurio fin de violar la ley y perjudicar fraudulentamente y en forma reiterada los derechos marcarios de MARADONA, hoy pertenecientes a sus herederos.

En efecto, la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado por la ley, lo que conduce a reputar ineficaz la forma societaria para satisfacer fines o intereses que exceden a los que la disciplina normativa reconoce como legítimos. Esto significa que la actuación fraudulenta no es de la sociedad, sino de los individuos que actuaron ilícita o fraudulentamente: la personalidad de la sociedad queda impoluta y resultarán ineficaces los actos fraudulentos que pretendieron consumarse a través de la misma.

De este modo, el problema en cuestión se centra en la consideración de actos ejecutados por sociedades dentro de la genérica licitud de su objeto pero que, en atención a su fin, conllevan fraude a la ley o en perjuicio de terceros.

En consecuencia, resulta de aplicación el artículo 54 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, que recepta la teoría de la inoponibilidad de la persona jurídica, también llamada corrimiento del velo societario, y que admite la posibilidad de imputar a los controlantes la actuación de la sociedad cuando esta se utiliza abusivamente para perseguir fines extra societarios o violar derechos de terceros. La parte pertinente del artículo 54 establece que:

> *"la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extraordinarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados"*. (el subrayado me pertenece).

Es de toda evidencia que estamos ante un abuso de la personalidad de esta sociedad SATTVICA S.A., que se traduce en el "enmascaramiento" de una persona física, el Sr. Matías Edgardo MORLA, detrás de una sociedad comercial, haciendo uso desviado del reconocimiento del carácter de sujeto de derecho otorgado a dicha entidad.

En otras palabras, toda vez que la personalidad jurídica se reconoce para facilitar el cumplimiento de ciertos fines de naturaleza práctica, resulta de toda lógica sostener que, cuando la utilización de ella se desvía de tales fines o cuando se abusa de esa personalidad para fines no requeridos al otorgarla, es lícito atravesar o levantar el "velo" de la misma para aprehender la realidad que se oculta tras ella y aplicar la normativa correspondiente a quienes pretendieron eludirla mediante tan ilegítima manera de proceder.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que:

"Al descorrer el velo societario por aplicación de la teoría de la penetración se trata de hacer prevalecer la razón del derecho sobre el ritualismo jurídico formal, aprehendiendo la realidad jurídica objetiva" tal como lo ha decidido la Corte Nacional". [5]

Por su parte, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Comercial sostuvo que:

"La teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica prevista en el Art. 54, LS, está basada en los mismos principios. Cuando el recurso técnico -el reconocimiento de la personalidad jurídica de la sociedad- que la ley brinda es utilizado para violar la ley, el orden público, la buena fe, para frustrar derechos de terceros o aun, simplemente, para llevar adelante fines extrasocietarios surge la figura de la inoponibilidad de esa personalidad jurídica. De este modo, la ley societaria protege a los terceros de buena fe. Aún antes de la incorporación del último párrafo al Art. 54, LS, Halperín enseñaba que en materia de personalidad jurídica "el derecho aplica este remedio técnico [la personalidad jurídica] mientras se mantenga dentro de los fines lícitos perseguidos y previstos por la ley. Cuando se aparta, la ley y el juez deben prescindir de tal personalidad, porque no puede, emplearse con fines ilícitos, de engaño o de fraude" (Halperín, Isaac, "Sociedades comerciales - parte general", p. 90, Buenos Aires, 1964, citado por Fargosi, Horacio, "Notas sobre la inoponibilidad de la personalidad jurídica", LL, 1985-E-710)." [6]

"La inoponibilidad de la personalidad jurídica es una herramienta legal tendiente a evitar que, mediante el uso indebido de la sociedad mercantil -ya sea por fraude o por abuso del derecho- se pueden lesionar derechos (…) La idea que subyace es un accionar ilegítimo constituido por el desvío de los fines para los que la personería jurídica se ha otorgado; es decir, ha de verificarse que la figura societaria se ha utilizado para

[5] CSJN, 18-10-73 LL T. 152 pág. 341; ídem, 4-9-73 LL T. 151 pág. 519.

ocultar una realidad distinta de la que se muestra: la actuación personal de los socios o controlante, en su propio beneficio, independientemente del marco de actuación y objeto social del ente (…)". [7]

En el caso de marras se encuentran reunidos todos los recaudos para la configuración de lo que la doctrina ha denominado "*corrimiento del velo societario*". **Así, tenemos una conducta antijurídica (violación a lo dispuesto en la Ley 22.362, disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, e incluso posible comisión de delitos penales), llevada a cabo en nombre de la sociedad SATTVICA S.A., que claramente fue utilizada por MORLA para frustrar los derechos marcarios de su "amigo" y cliente MARADONA.**

Es que no cabe ninguna duda que MORLA, con innegable MALA FE, se ha valido de un sello de goma para obtener o conservar los registros de marca, tanto en Argentina como en diversos países del mundo, vulnerando abiertamente los derechos marcarios de MARADONA, actualmente pertenecientes a sus herederos legítimos.

Es por ello que resultaría por demás injusto y ajeno a toda lógica jurídica que esta parte no pueda accionar contra la persona física que realmente tiene el control de SATTVICA S.A., y de esta forma ha burlado los derechos de mis representados, quien no es más que el abogado Matías Edgardo MORLA.

Bajo estas circunstancias, resulta lícito atravesar el velo de la personalidad y captar la auténtica realidad que se oculta detrás de ella –es decir, la persona física que tiene el efectivo

---

[6] CNCOM, Sala C, "Body Scan S.A. c/ Complejo México Venezuela S.A. s/ Ordinario", Causa 35641.02, del 26/09/2008.
[7] CNCOM, Sala E, "Álvarez Andrea c/ Quintieri Norberto s/ Ordinario s/ Inc. de apelación art. 250 CPR", del 11/12/2008.

ejercicio del poder de decisión sobre los registros marcarios usurpados-, con la finalidad de corregir el fraude o neutralizar la desviación, toda vez que la sociedad configura un elemento que intenta cubrir la responsabilidad del verdadero responsable.

Finalmente, la doctrina ha enseñado que:

"El art. 54, 3º párr., LSC, justamente introduce algunas limitaciones a los alcances de esta personalidad. Introduce la posibilidad de que las obligaciones de la sociedad, cuando se trasvasen los alcances fijados por la LSC, se imputen a quienes efectivamente han llevado al ente social a causes desviados".

"El art. 54, LSC, habla de "imputar directamente". El giro –incorrectamente- empleado por esta norma ha llevado a autores a marcar algunas advertencias, pues la imputación del acto directamente a los socios puede privar a los terceros que se vean afectados por dicho acto a accionar contra la sociedad para hacer efectiva la garantía genérica que supone el patrimonio de dicha sociedad.

Consideramos que de ninguna manera el acto puede interpretarse de tal manera. Se trata de una imputación aditiva, en la que la imputación original (por ejemplo, a la sociedad en los casos de desestimación activa) se agrega –se suma- la imputación de los socios o controlantes en beneficio de los acreedores de la sociedad…" [8]

En virtud de lo expuesto, y de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley 19.550, es que solicito a V.S. que oportunamente se disponga el corrimiento del velo societario respecto de SATTVICA S.A. a cuyo nombre se hayan registradas las marcas "MARADONA",

[8] MOLINA SANDOVAL, Carlos, "Régimen societarios", Tomo II, Editorial Lexis Nexis, 2004, pág. 809 y ss.

tanto en Argentina como en el extranjero, condenando solidariamente a sus accionistas y directores: Morla y Pomargo.

VIII. NULIDAD DE TRANSFERENCIAS

Según surge de los registros obrantes en el INPI, información que puede ser corroborada con las impresiones obtenidas de la base de datos del INPI que se acompañan como **ANEXO 11**, MARADONA era titular de las siguientes marcas:

MARCA	CLASE	REGISTRO
DIEGO ARMANDO MARADONA	3	2.188.739
DIEGO ARMANDO MARADONA	12	2.182.962
DIEGO ARMANDO MARADONA	14	2.182.963
DIEGO ARMANDO MARADONA	16	2.182.964
DIEGO ARMANDO MARADONA	24	2.182.965
DIEGO ARMANDO MARADONA	25	2.182.724
DIEGO ARMANDO MARADONA	28	2.260.467
DIEGO ARMANDO MARADONA	35	2.182.725
DIEGO ARMANDO MARADONA	38	2.182.961
DIEGO ARMANDO MARADONA	41	2.188.738
MARADONA	3	2.183.396
MARADONA	12	2.183.395
MARADONA	14	2.182.631
MARADONA	16	2.182.630
MARADONA	24	2.182.969
MARADONA	25	2.183.397
MARADONA	28	2.182.968
MARADONA	35	2.182.967
MARADONA	38	2.182.966
MARADONA	41	2.183.398
LA MANO DE DIOS	25	2.182.722

Ahora bien, tal como mencionara más arriba, MORLA, actuando como apoderado de MARADONA, transfirió todas las marcas "MARADONA" a SATTVICA S.A. mediante la firma de dos convenios, uno de ellos de fecha 4 de enero 2016 **y otro de fecha 16 de noviembre de 2016, recuerde V.S. que ya en la memoria del balance**

de diciembre 2015 Morla informa que el objetivo de la sociedad es hacerse de las marcas de MARADONA. Veamos el detalle:

MARCA	CLASE	REGISTRO	PRESENT. TRANSF.	TOMA DE RAZÓN
DIEGO ARMANDO MARADONA	3	2.188.739	02/12/2016	11/01/2017
DIEGO ARMANDO MARADONA	12	2.182.962	02/12/2016	11/01/2017
DIEGO ARMANDO MARADONA	14	2.182.963	02/12/2016	11/01/2017
DIEGO ARMANDO MARADONA	16	2.182.964	02/12/2016	11/01/2017
DIEGO ARMANDO MARADONA	24	2.182.965	02/12/2016	11/01/2017
DIEGO ARMANDO MARADONA	25	2.182.724	02/12/2016	11/01/2017
DIEGO ARMANDO MARADONA	28	2.260.467	02/12/2016	11/01/2017
DIEGO ARMANDO MARADONA	35	2.182.725	02/12/2016	11/01/2017
DIEGO ARMANDO MARADONA	38	2.182.961	02/12/2016	11/01/2017
DIEGO ARMANDO MARADONA	41	2.188.738	02/12/2016	11/01/2017
MARADONA	3	2.183.396	13/01/2016	10/02/2016
MARADONA	12	2.183.395	13/01/2016	10/02/2016
MARADONA	14	2.182.631	13/01/2016	10/02/2016
MARADONA	16	2.182.630	13/01/2016	10/02/2016
MARADONA	24	2.182.969	13/01/2016	10/02/2016
MARADONA	25	2.183.397	13/01/2016	10/02/2016
MARADONA	28	2.182.968	13/01/2016	10/02/2016
MARADONA	35	2.182.967	13/01/2016	10/02/2016
MARADONA	38	2.182.966	13/01/2016	10/02/2016
MARADONA	41	2.183.398	13/01/2016	10/02/2016
LA MANO DE DIOS	25	2.182.722	02/12/2016	11/01/2017

Luego de asegurarse la transferencia de la titularidad y la toma de razón por parte del INPI, frente al vencimiento de todos esos registros SATTVICA S.A. presentó en dicho Instituto las solicitudes de renovación de cada una de esas marcas, quedando finalmente renovadas de acuerdo al siguiente detalle:

MARCA	CLASE	REGISTRO	RENOVAC.
DIEGO ARMANDO MARADONA	3	2.188.739	2.959.905
DIEGO ARMANDO MARADONA	12	2.182.962	2.939.642
DIEGO ARMANDO MARADONA	14	2.182.963	2.939.641
DIEGO ARMANDO MARADONA	16	2.182.964	2.939.640
DIEGO ARMANDO MARADONA	24	2.182.965	2.939.639
DIEGO ARMANDO MARADONA	25	2.182.724	2.939.698
DIEGO ARMANDO MARADONA	28	2.260.467	3.081.728
DIEGO ARMANDO MARADONA	35	2.182.725	2.939.697
DIEGO ARMANDO MARADONA	38	2.182.961	2.939.643

MARCA	CLASE	REGISTRO	RENOVAC.
DIEGO ARMANDO MARADONA	41	2.188.738	2.959.906
MARADONA	3	2.183.396	2.940.186
MARADONA	12	2.183.395	2.940.187
MARADONA	14	2.182.631	2.939.693
MARADONA	16	2.182.630	2.939.694
MARADONA	24	2.182.969	2.939.635
MARADONA	25	2.183.397	2.940.185
MARADONA	28	2.182.968	2.939.636
MARADONA	35	2.182.967	2.939.637
MARADONA	38	2.182.966	2.939.638
MARADONA	41	2.183.398	2.940.184
LA MANO DE DIOS	25	2.182.722	2.939.695

Hasta ese momento, estos actos aparentarían haberse celebrados de manera legítima, en tanto en clara connivencia con los demandados la escribana interviniente Iampolski, al certificar firmas del apoderado del transmitente, asevera que Morla tenía facultades suficientes conforme los poderes otorgados por el cedente (MARADONA) que le presenta, lo que veremos resultó FALSO.

Pero con el fallecimiento del astro del fútbol, la realidad demostró que la maniobra pergeñada por Matías Edgardo MORLA está teñida de irregularidades e ilicitudes y, como consecuencia, las transferencias realizadas resultan ser nulas, de nulidad absoluta, lo que aquí se solicita a V.S. así lo declare.

Al consultar los registros de marcas en el INPI se pudo corroborar que todas las marcas de MARADONA, o la gran mayoría, como "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "EL 10", "DIEGOL", "EL DIEGO" y "LA MANO DE DIOS", se encontraban registradas a nombre de SATTVICA S.A.

Así, mi parte obtuvo del INPI copias fieles de los expedientes relativos a las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", Registro No. 2.188.739 (renovado por el Registro No.

2.959.905), de la clase 3, y "MARADONA", Registro No. 2.183.395 (renovado por el Registro No. 2.940.187), de la clase 12. Se acompañan al presente como **ANEXO 12**.

En dichos expedientes quedó al descubierto la maniobra espuria de MORLA.

En efecto, en esos expedientes surge que fueron acompañados, al momento de presentar las solicitudes de transferencia de las marcas señaladas en el párrafo anterior, sendos "CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE MARCAS" (uno fechado el 4 de enero de 2016 y el otro el 16 de noviembre de 2016), en los que surge que, **EN FORMA GRATUITA**, el señor Matías Edgardo MORLA, actuando como apoderado de MARADONA, cede y transfiere distintas marcas a la sociedad SATTVICA S.A., sociedad que, como ya he señalado más arriba, está integrada por el propio MORLA (80%) y su cuñado Christian Maximiliano POMARGO (20%).

No debe soslayarse que en tales convenios, suscriptos en el año 2016, el adquirente SATTVICA S.A. se encuentra representado por el agente de la propiedad industrial matrícula 2000, Walter Christian Ferreyra, como apoderado de dicha sociedad, quien en tales expedientes posteriormente alegó actuar como Gestor de Negocios al momento de solicitar las renovaciones de tales marcas (formularios presentados el 24/11/2017 y 19/10/2017), y posteriormente el propio MORLA, como presidente de SATTVICA S.A. y en tanto adquirente de las marcas, se presentó a ratificar tal gestión (escrito presentado el 29/08/2017).

Como se desprende de lo expuesto, estos actos resultan absolutamente nulos, pues nos encontramos frente a un apoderado que, gratuitamente, **se auto cedió IMPORTANTES bienes de su mandante MARADONA a favor propio, siendo que**

SATTVICA S.A. no es más que un sello de goma que no ha tenido actividad alguna y que fue constituida al solo efecto de apropiarse de las valiosas marcas de MARADONA.

Como no puede escapar al elevado criterio de V.S., este ilegítimo accionar se encuentra específicamente vedado por previsiones contenidas en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación.

Por un lado, el artículo 372 inciso e) de dicho Código prohíbe al representante adquirir por compraventa o actos jurídicos análogos los bienes de su representado. Y en línea con ello, el artículo 368 del mismo plexo normativo indica que nadie puede realizar en representación de otro, actos jurídicos consigo mismo.

Por otro lado, el artículo 375 del mismo Código, en su inciso l), establece que, para realizar donaciones u otras liberalidades **SON NECESARIAS FACULTADES EXPRESAS**.

Ahora bien, tal como se desprende de las certificaciones efectuadas por la escribana Sandra Verónica Iampolsky en los convenios que fueran presentados en el INPI, para realizar las transferencias de marcas cuya nulidad aquí se solicita, MORLA pretendió acreditar sus facultades con poderes GENERALES.

En efecto, en el convenio de transferencia de marcas celebrado el 4 de enero de 2016 entre Matías Edgardo MORLA, apoderado de MARADONA, y SATTVICA S.A., representada por el agente de la propiedad industrial Walter Christian Ferreyra, MORLA invocó el Poder General Amplio de Administración y Disposición, conferido por el propio MARADONA el 7 de diciembre de 2014, el que fuera otorgado por Acta Consular No. 28 del 7 de diciembre de 2014,

pasada ante el funcionario consular de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

De la lectura de ese instrumento se advierte con claridad que **MORLA carecía de atribuciones para enajenar bienes de MARADONA a título gratuito**. Es decir, el apoderado contaba con facultades para incorporar bienes al patrimonio de su mandante por adquisición gratuita, **pero no estaba facultado a disponer de ellos sin la debida contraprestación (enajenación),** que es lo que MORLA en definitiva hizo a través del contrato de transferencia de marcas que, por si fuera poco, benefició directamente a la firma SATTVICA S.A., creada y administrada por el propio MORLA. Es decir que lo aseverado por la escribana es FALSO, y en virtud de ello llevó a engaño al INPI para tomar razón de las transferencias. MORLA no tenía facultades suficiente conforme dicho poder.

Respecto a la segunda transferencia de marcas, celebrada el 16 de noviembre de 2016, MORLA apeló al Poder General Amplio de Administración y Disposición, y de Representación Administrativa, Bancaria y Judicial, otorgado ante la misma escribana Iampolsky el 30 de junio de 2016 por DIEGO ARMANDO MARADONA a favor de MORLA, mediante escritura No. 103, Registro 1326, Folio 276.

Si bien en dicho poder se estipula la atribución del mandatario de adquirir y enajenar bienes en nombre de su mandante, tanto a título gratuito como oneroso, no debe soslayarse que para el momento de la celebración del convenio de transferencia de marca ya se encontraba vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que como ya señalé más arriba, estipula expresamente que el apoderado necesita facultades **especiales** para realizar donaciones u otras liberalidades (artículo 375, inc. "l").

Sin embargo, MORLA no recurrió a una autorización especial de MARADONA para celebrar ese acto, que claramente implicaba una liberalidad manifiesta, y que conllevaría una trascendencia económica ruinosa para el patrimonio de MARADONA, sino que recurrió al Poder General Amplio de Administración y Disposición, y de Representación Administrativa, Bancaria y Judicial, cuyas facultades son de interpretación restrictiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En ese sentido, es llamativa la contradicción incurrida por la escribana Iampolsky, quien sí consideró suficientes las facultades invocadas por MORLA para la celebración del convenio de transferencia gratuita de marcas del 16 de noviembre de 2016, pero al momento de intervenir en relación a unas donaciones de inmuebles efectuadas por MARADONA a favor de sus hermanas Rita Mabel, Ana Estela, Claudia Nora y Elsa Lucía, sí requirió la conformidad expresa del ex jugador de fútbol para celebrar tales actos jurídicos, al considerar la escribana insuficiente el poder prestado en su nombre por su apoderado MORLA. Ello, a pesar que la actuación de MORLA en tales donaciones se basaba en el mismo Poder General Amplio de Administración y Disposición, y de Representación Administrativa, Bancaria y Judicial, también utilizado para ceder las marcas a SATTVICA S.A.

Se acompañan como **ANEXO 13** copias de las escrituras públicas Nos. 249, 250, 251 y 252, mediante las cuales fueran instrumentadas las donaciones mencionadas en el párrafo anterior; y de la nota fechada en "octubre de 2018" y expedida en "Culiacán", México, mencionada por la escribana Iampolsky en la foja de actuación notarial fechada el 17 de diciembre de 2018, en la que se menciona que "*habiendo sido debidamente informado y asesorado por la escribana Sandra Iampolsky sobre los alcances y efectos legales que en materia de donaciones emanan del*

nuevo Código Civil y Comercial Argentino y su doctrina sobre el tema, ordeno a mi apoderado Matías Morla a otorgar Escritura de Donación en favor de mis hermanas…".

Es decir, la autorización expresa que sí se le requirió a MARADONA para autorizar la donación de inmuebles a cada una de sus cuatro hermanas, llamativamente no fue exigida para convalidar las transferencias gratuitas de las marcas a SATTVICA S.A., pese a que éste último acto jurídico, a no dudarlo, tuvo una significación económica notoriamente mayor a aquél.

Demás está decir que los requisitos esenciales para la celebración de los CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS DE MARCAS no podían ser desconocidos por el propio MORLA, quien además resulta ser abogado, ni tampoco por el apoderado de SATTVICA S.A. que suscribió dichos convenios, Walter Christian Ferreyra, quien detenta la matrícula de agente de la propiedad industrial ante el INPI.

El mismo reproche le cabe a la escribana Iampolsky, quien en las respectivas certificaciones de los mencionados convenios asentó que "*el mandatario posee facultades suficientes para transferir marcas, conforme a la documentación que tengo a la vista*" y que "*contiene facultades suficientes*". **Evidentemente, la escribana realizó una lectura muy "conveniente" de los poderes que le acercaba MORLA, porque a la luz de lo expuesto es claro que dichos instrumentos no conferían las facultades para realizar las transferencias que estaban perpetrando.** Máxime cuando la ley también invalida al apoderado hacer negocios consigo mismo, note V.S. que la misma escribana Iampolsky es quien otorgó la escritura de constitución de la sociedad SATTVICA S.A., por lo tanto, tampoco desconocía que pertenecía a MORLA.

Bajo **ANEXO 14** se adjunta copia del Poder General Amplio de Administración y Disposición, y de Representación Administrativa, Bancaria y Judicial, otorgado el 30 de junio de 2016 por DIEGO ARMANDO MARADONA a favor de Matias Edgardo MORLA, mediante escritura No. 103, Registro 1326, Folio 276, y del Poder General Amplio de Administración y Disposición, otorgado por Acta Consular No. 28 del 7 de diciembre de 2014, pasada ante el funcionario consular de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Reitero, ambos instrumentos fueron invocados por MORLA para pretender acreditar sus facultades en estos convenios de transferencias de marcas que, como vemos, **NO CONTIENEN FACULTADES EXPRESAS** al respecto.

Por lo tanto, queda probado que MARADONA no intervino en las transferencias de las marcas cedidas a nombre de SATTVICA S.A., sino que las cesiones de tales activos intangibles fueron realizadas a título personal por MORLA, en forma gratuita, sin las correspondientes facultades, y a favor de una sociedad creada y controlada por él.

Por el contrario, MORLA intervino como cedente en ambas transferencias, siendo la cesionaria una sociedad que se confunde con su propia persona, pues él resulta ser presidente y titular del 80% de las acciones, detentando el 20% restante su cuñado POMARGO.

Además, no se trata de cualquier persona del entorno de MARADONA, sino que hablamos de su abogado, administrador y "amigo". Es decir, MORLA era la persona a quien MARADONA, supuestamente, le había confiado su asesoramiento legal y económico, por lo que debía velar porque los contratos que

involucraran el patrimonio de su mandante resultaran beneficiosos para MARADONA, y no perjudiciales como resultaron serlo.

Ello revela el total conflicto de intereses que representó para MORLA la celebración de los convenios de transferencias, los cuales resultaron notoriamente convenientes para SATTVICA S.A. y, correlativamente, dañinos para el patrimonio de MARADONA.

Y es, precisamente, ese conflicto de intereses la razón por la que en dichos convenios de transferencias SATTVICA S.A. estuvo representada por su apoderado Walter Christian Ferreyra y no por el propio Presidente, MORLA.

Ahora bien, cabe destacar que, tal como surge de la copia del poder especial otorgado por SATTVICA S.A. el 31 de julio de 2015, pasado por Escritura No. 174, del registro notarial de la misma escribana Iampolsky, que se adjunta como **ANEXO 15**, Walter Christian Ferreyra tampoco contaba con facultades suficientes para suscribir dichos convenios en nombre del adquirente y recibir las transferencias de las marcas que MORLA realizaba como apoderado de Maradona.

Como V.S. puede verificar con solo leer el poder, no surge que Ferreyra tuviera facultades para representar a SATTVICA S.A. como cesionario de marcas. He aquí otra prueba más de la nulidad de las transferencias.

Por todo lo expuesto, **las transferencias de marcas instrumentadas en los convenios firmados los días 4 de enero de 2016 y 16 de noviembre de 2016, entre Matías MORLA (apoderado de MARADONA) y su sello de goma SATTVICA S.A. (representada**

en esos actos por quien tampoco tenía facultades suficientes), son insalvable y absolutamente NULAS. Lo que así se pide a V.S.

IX. REIVINDICACIÓN DE MARCAS

Además de la nulidad de las transferencias de marcas indicadas en el capítulo que antecede, y de la apropiación indebida de marcas desplegada por MORLA y su sello de goma SATTVICA S.A., la presente demanda tiene por objeto reivindicar la titularidad de todas aquellas marcas que han sido solicitadas y/o registradas en Argentina ante el INPI por SATTVICA S.A., a saber:

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.954	9	2.872.981
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.958	18	2.872.980
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.962	29	2.866.667
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.963	30	2.866.625
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.964	31	2.866.627
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.965	32	2.866.631
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.966	33	2.866.633
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.967	34	2.901.916
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.971	43	2.866.635
DIEGO MARADONA	3.457.436	3	2.871.404
DIEGO MARADONA	3.457.437	9	2.866.455
DIEGO MARADONA	3.457.438	12	2.871.403
DIEGO MARADONA	3.457.439	14	2.871.402
DIEGO MARADONA	3.457.440	16	2.871.401
DIEGO MARADONA	3.457.441	18	2.868.947
DIEGO MARADONA	3.457.442	24	2.871.400
DIEGO MARADONA	3.457.443	25	2.871.399
DIEGO MARADONA	3.457.444	28	2.871.398
DIEGO MARADONA	3.457.445	29	2.866.457
DIEGO MARADONA	3.457.446	30	2.866.456
DIEGO MARADONA	3.457.447	31	2.866.458
DIEGO MARADONA	3.457.448	32	2.866.459
DIEGO MARADONA	3.457.449	33	2.866.460
DIEGO MARADONA	3.457.450	34	2.866.461
DIEGO MARADONA	3.457.451	35	2.871.397
DIEGO MARADONA	3.457.452	38	2.871.395
DIEGO MARADONA	3.457.453	41	2.871.396

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
DIEGO MARADONA	3.457.454	43	2.866.462
MARADONA	3.457.417	9	-
MARADONA	3.457.422	18	2.866.453
MARADONA	3.457.426	29	2.866.447
MARADONA	3.457.427	30	2.866.448
MARADONA	3.457.428	31	2.866.449
MARADONA	3.457.429	32	-
MARADONA	3.457.430	33	-
MARADONA	3.457.431	34	2.866.450
MARADONA	3.457.435	43	2.866.451
DIEGOL	3.458.933	3	2.832.449
DIEGOL	3.458.934	9	2.869.136
DIEGOL	3.458.935	12	2.832.450
DIEGOL	3.458.936	14	2.832.451
DIEGOL	3.458.937	16	2.869.137
DIEGOL	3.458.938	18	2.832.452
DIEGOL	3.458.940	24	2.832.453
DIEGOL	3.458.941	25	2.832.454
DIEGOL	3.458.942	28	2.832.455
DIEGOL	3.458.943	29	2.832.456
DIEGOL	3.458.944	30	2.832.457
DIEGOL	3.458.945	31	2.872.982
DIEGOL	3.458.946	32	2.894.180
DIEGOL	3.458.947	33	2.832.458
DIEGOL	3.458.948	34	2.832.459
DIEGOL	3.458.949	35	2.869.138
DIEGOL	3.458.950	38	2.869.570
DIEGOL	3.458.951	41	2.871.233
DIEGOL	3.458.952	43	2.832.460
EL 10	3.457.369	3	-
EL 10	3.457.370	9	-
EL 10	3.457.374	14	2.830.252
EL 10	3.457.373	16	-
EL 10	3.457.375	18	-
EL 10	3.457.376	24	-
EL 10	3.457.377	25	-
EL 10	3.457.378	28	-
EL 10	3.457.379	29	-
EL 10	3.457.380	30	-
EL 10	3.457.381	31	-
EL 10	3.457.382	32	-
EL 10	3.457.383	33	-
EL 10	3.457.384	34	-
EL 10	3.457.385	35	-
EL 10	3.457.386	35	-

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
EL 10	3.457.387	38	-
EL 10	3.457.388	41	2.866.454
EL 10	3.457.389	43	2.866.452
EL DIEGO	3.458.972	3	2.866.637
EL DIEGO	3.458.973	9	2.866.639
EL DIEGO	3.458.974	12	2.866.640
EL DIEGO	3.458.975	14	2.866.642
EL DIEGO	3.458.976	16	2.866.644
EL DIEGO	3.458.977	18	2.866.646
EL DIEGO	3.458.978	24	2.866.648
EL DIEGO	3.458.979	25	2.866.649
EL DIEGO	3.458.980	28	2.866.651
EL DIEGO	3.458.983	30	2.866.652
EL DIEGO	3.458.984	31	2.866.654
EL DIEGO	3.458.985	32	2.866.623
EL DIEGO	3.458.986	33	2.866.657
EL DIEGO	3.458.987	34	2.866.659
EL DIEGO	3.458.988	35	2.866.660
EL DIEGO	3.458.989	38	2.866.663
EL DIEGO	3.458.991	41	2.866.665
EL DIEGO	3.458.992	43	2.866.916
LA MANO DE DIOS	3.457.390	3	2.871.406
LA MANO DE DIOS	3.457.391	9	2.830.936
LA MANO DE DIOS	3.457.392	12	2.830.937
LA MANO DE DIOS	3.457.393	14	2.830.938
LA MANO DE DIOS	3.457.394	16	2.871.405
LA MANO DE DIOS	3.457.395	18	2.868.943
LA MANO DE DIOS	3.457.396	24	2.830.939
LA MANO DE DIOS	3.457.398	28	2.868.941
LA MANO DE DIOS	3.457.399	29	2.830.940
LA MANO DE DIOS	3.457.400	30	2.830.941
LA MANO DE DIOS	3.457.401	31	2.830.942
LA MANO DE DIOS	3.457.402	32	2.830.943
LA MANO DE DIOS	3.457.403	33	-
LA MANO DE DIOS	3.457.404	34	2.830.944
LA MANO DE DIOS	3.457.405	35	2.868.942
LA MANO DE DIOS	3.457.406	38	2.868.946
FIGURATIVA	3.999.093	3	-
FIGURATIVA	3.999.225	9	-
FIGURATIVA	3.999.094	12	-
FIGURATIVA	3.999.095	14	-
FIGURATIVA	3.999.096	16	-
FIGURATIVA	3.999.097	18	-
FIGURATIVA	3.999.098	24	-
FIGURATIVA	3.999.226	25	-

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
FIGURATIVA	3.999.215	28	-
FIGURATIVA	3.999.216	29	-
FIGURATIVA	3.999.217	30	-
FIGURATIVA	3.999.218	31	-
FIGURATIVA	3.999.145	32	-
FIGURATIVA	3.999.146	33	-
FIGURATIVA	3.999.147	34	-
FIGURATIVA	3.999.148	35	-
FIGURATIVA	3.999.149	38	-
FIGURATIVA	3.999.150	41	-
FIGURATIVA	3.999.151	43	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.179	3	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.222	9	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.180	12	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.181	14	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.182	16	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.183	18	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.184	24	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.185	25	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.186	28	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.187	29	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.188	30	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.189	31	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.190	32	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.191	33	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.192	34	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.193	35	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.194	38	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.195	41	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.196	43	-
DIEGO MARADONA	3.999.127	3	-
DIEGO MARADONA	3.999.158	9	-
DIEGO MARADONA	3.999.128	12	-
DIEGO MARADONA	3.999.129	14	-
DIEGO MARADONA	3.999.130	16	-
DIEGO MARADONA	3.999.131	18	-
DIEGO MARADONA	3.999.132	24	-
DIEGO MARADONA	3.999.133	25	-
DIEGO MARADONA	3.999.134	28	-
DIEGO MARADONA	3.999.135	29	-
DIEGO MARADONA	3.999.136	30	-
DIEGO MARADONA	3.999.137	31	-
DIEGO MARADONA	3.999.138	32	-
DIEGO MARADONA	3.999.139	33	-
DIEGO MARADONA	3.999.140	34	-

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
DIEGO MARADONA	3.999.141	35	-
DIEGO MARADONA	3.999.142	38	-
DIEGO MARADONA	3.999.143	41	-
DIEGO MARADONA	3.999.144	43	-
MARADONA	3.999.197	3	-
MARADONA	3.999.223	9	-
MARADONA	3.999.198	12	-
MARADONA	3.999.199	14	-
MARADONA	3.999.200	16	-
MARADONA	3.999.201	18	-
MARADONA	3.999.202	24	-
MARADONA	3.999.203	25	-
MARADONA	3.999.204	28	-
MARADONA	3.999.205	29	-
MARADONA	3.999.206	30	-
MARADONA	3.999.207	31	-
MARADONA	3.999.208	32	-
MARADONA	3.999.209	33	-
MARADONA	3.999.210	34	-
MARADONA	3.999.211	35	-
MARADONA	3.999.212	38	-
MARADONA	3.999.213	41	-
MARADONA	3.999.214	43	-
DIEGOL	3.999.159	3	-
DIEGOL	3.999.161	9	-
DIEGOL	3.999.160	12	-
DIEGOL	3.999.162	14	-
DIEGOL	3.999.163	16	-
DIEGOL	3.999.164	18	-
DIEGOL	3.999.165	24	-
DIEGOL	3.999.166	25	-
DIEGOL	3.999.167	28	-
DIEGOL	3.999.168	29	-
DIEGOL	3.999.169	30	-
DIEGOL	3.999.170	31	-
DIEGOL	3.999.171	32	-
DIEGOL	3.999.172	33	-
DIEGOL	3.999.173	34	-
DIEGOL	3.999.177	35	-
DIEGOL	3.999.174	38	-
DIEGOL	3.999.175	41	-
DIEGOL	3.999.176	43	-
EL DIEGO	3.999.102	3	-
EL DIEGO	3.999.120	9	-
EL DIEGO	3.999.079	12	-

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
EL DIEGO	3.999.080	14	-
EL DIEGO	3.999.081	16	-
EL DIEGO	3.999.082	18	-
EL DIEGO	3.999.083	24	-
EL DIEGO	3.999.084	25	-
EL DIEGO	3.999.085	28	-
EL DIEGO	3.999.086	29	-
EL DIEGO	3.999.087	30	-
EL DIEGO	3.999.088	31	-
EL DIEGO	3.999.089	32	-
EL DIEGO	3.999.090	33	-
EL DIEGO	3.999.091	34	-
EL DIEGO	3.999.092	35	-
EL DIEGO	3.999.124	38	-
EL DIEGO	3.999.123	41	-
EL DIEGO	3.999.125	43	-
LA MANO DE DIOS	3.999.103	3	-
LA MANO DE DIOS	3.999.121	9	-
LA MANO DE DIOS	3.999.104	12	-
LA MANO DE DIOS	3.999.105	14	-
LA MANO DE DIOS	3.999.106	16	-
LA MANO DE DIOS	3.999.122	18	-
LA MANO DE DIOS	3.999.107	24	-
LA MANO DE DIOS	3.999.108	25	-
LA MANO DE DIOS	3.999.109	28	-
LA MANO DE DIOS	3.999.110	29	-
LA MANO DE DIOS	3.999.111	30	-
LA MANO DE DIOS	3.999.112	31	-
LA MANO DE DIOS	3.999.113	32	-
LA MANO DE DIOS	3.999.114	33	-
LA MANO DE DIOS	3.999.115	34	-
LA MANO DE DIOS	3.999.116	35	-
LA MANO DE DIOS	3.999.117	38	-
LA MANO DE DIOS	3.999.118	41	-
LA MANO DE DIOS	3.999.119	43	-
D10S	3.999.224	9	-
D10S	3.999.153	14	-
D10S	3.999.101	16	-
D10S	3.999.154	18	-
D10S	3.999.155	25	-
D10S	3.999.156	28	-
D10S	3.999.152	34	-
D10S	3.999.126	35	-
D10S	3.999.099	36	-
D10S	3.999.100	38	-

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
D10S	3.999.219	39	-
D10S	3.999.220	41	-
D10S	3.999.221	42	-
D10S	3.999.157	43	-

Respecto a la procedencia de la acción de reivindicación, cabe destacar en este punto que la Ley 22.362, en su artículo 11, reconoce a la misma para la materia marcaria:

> *"El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad de esa marca, y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite del registro.*
> *Sin embargo, cuando se trate de demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad, el juez ampliará el plazo para contestarlas y oponer excepciones, en atención al domicilio real del demandado".* (el subrayado me pertenece).

En este artículo queda claro que la intención del legislador no fue otra que considerar procedente la acción de reivindicación para recuperar la titularidad de marcas indebidamente apropiadas.

Es que no se encuentra otra explicación a la inclusión en el artículo 11 del término "*demanda por reivindicación*". Además, resulta justo que, quien ha sido ilegítimamente despojado de un bien, pueda a través de una acción judicial recuperar la titularidad del mismo.

En este mismo sentido se ha expedido la Excma. Cámara del Fuero en importantes precedentes:

"Declárese viable la acción de reivindicación de la marca "Sing" a favor de la actora, pues dicha acción resulta procedente en tanto persigue que el propietario que ha perdido la posesión de una marca la reclame y reivindique contra aquel que se encuentra en posesión de ella. Siendo amparado también, por lo dispuesto por los artículos 2758 y 2759 del Código Civil sin necesidad para ello de llamar dominio a la propiedad ni extender el concepto de cosa para comprender en el a las marcas. (Aracama Zorraquín, Ernesto, en "La acción de reivindicación de marcas en el derecho argentino", publicado en El Derecho, el 20-9-96)." [9] (el subrayado me pertenece).

"Es necesario tener en consideración que el art. 11 de la Ley de Marcas vigente dispone: "El domicilio especial a que se refiere el Artículo 10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad de esa marca y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al tramite del registro". Puesto que la inconsecuencia del legislador no se presume, y meritando que la inclusión del vocablo "reivindicación" en el art. 11 no pudo obedecer a un descuido o inadvertencia -sobre todo porque se trataba de una tema conocido por todos los especialistas en la rama del derecho industrial y sobre el que mediaba larga controversia-, impresiona como de buena hermenéutica estimar que la ley lo intercaló entre las acciones por "nulidad" y "caducidad" con total conciencia de que consagraba en forma expresa esa tercera acción y de ese modo ponía punto final a las divergencia de doctrina y jurisprudencia. Y, en mi criterio, con el objeto de unificar las soluciones del derecho de la propiedad industrial, puesto que en marcas regidas por el Convenio de Paris (ley 17.011), en el sistema de patentes de invención y en el de los modelos y diseños industriales la "acción de reivindicación" o si se prefiere de "restitución" tenían plena vigencia. Lo real y cierto es que el art. 11 de la Ley de Marcas menciona la acción o demanda de reivindicación y ello

[9] CNCCF, Sala III, "De Rigo SPA c/ Rodriguez Jorge s/ Nulidad de marca", Causa No. 4.419/94, del 6/11/1997.

no puede carecer de sentido. De donde se sigue que, acaso con sus modalidades especiales -porque no existe razón para que aquélla deba seguir con estrictez los moldes del Código Civil- la "acción reivindicatoria" o "acción de restitución" marcaria tiene clara vigencia en la materia". [10] (el subrayado me pertenece).

"Por otro lado, es necesario tener en consideración que el art. 11 de la Ley de Marcas vigente dispone: ***"El domicilio especial a que se refiere el art.10, constituido por una persona domiciliada en el extranjero, es válido para establecer la jurisdicción y para notificar las demandas judiciales por nulidad, reivindicación o caducidad de esa marca, y para todas las notificaciones a efectuarse con relación al trámite de registro"****.*
Puesto que la inconsecuencia del legislador no se presume, y meritando que la inclusión del vocablo "reivindicación" en el art. 11 no pudo obedecer a un descuido o inadvertencia -sobre todo porque se trataba de un tema conocido por todos los especialistas en la rama del derecho industrial y sobre el que mediaba larga controversia-, impresiona como de buena hermenéutica estimar que la ley lo intercaló entre las acciones por "nulidad" y "caducidad" con total conciencia de que consagraba en forma expresa esa tercera acción y de ese modo ponía punto final a las divergencias de doctrina y jurisprudencia (conf. esta Sala, causa n°1233/00 del 16/12/03)". [11]

Destaco a V.S. que es a mis representados a quienes les pertenecen las marcas, y en el supuesto que obtuviera la nulidad de todos esos registros, debería luego proceder con su registración, con las implicancias, demoras y costos que ello conllevaría, mientras que con la reivindicación obtendrá directamente su titularidad ahora.

[10] CNCCF, Sala II, "Fundación Amigos de la Tierra Argentina c/ Tattaubella, Rodolfo Alejandro s/ Nulidad de marca", Causa No. 1233/2000, del 16/12/2003.

Por su parte, notará V.S. que **los honorarios profesionales y las tasas oficiales relativos a todas las solicitudes de marcas presentadas en el INPI los días 16 y 20 de noviembre de 2015, y posteriormente registradas a nombre de SATTVICA S.A., fueron facturadas por el agente de propiedad industrial interviniente Walter Christian Ferreyra al propio DIEGO ARMANDO MARADONA** (y no a SATTVICA S.A.), siendo abonadas por el astro. Se acompañan como **ANEXO 16** copias de las facturas.

Por lo tanto, resulta claramente procedente en el caso la acción de reivindicación, por cuanto mi parte reclama la titularidad de las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO", "LA MANO DE DIOS", "FIGURATIVA" y/o "D10S", marcas que, como dijera, han sido indebidamente apropiadas por SATTVICA S.A. y sus socios Matías Edgardo MORLA y Christian Maximiliano POMARGO.

X. NULIDAD EN SUBSIDIO

Subsidiariamente, y para el hipotético caso que V.S. no hiciera lugar a la acción de reivindicación aquí interpuesta, solicito a V.S. que decrete la nulidad de las marcas registradas y/o solicitadas por SATTVICA S.A., que se detallan a continuación:

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.954	9	2.872.981
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.958	18	2.872.980
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.962	29	2.866.667
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.963	30	2.866.625
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.964	31	2.866.627
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.965	32	2.866.631

[11] CNCCF, Sala II, "Poggio, Guillermo Manuel C/ De La Rúa De Perren, Mónica S/ Nulidad de marca", Causa No. 13809/2006, del 26/11/2014.

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.966	33	2.866.633
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.967	34	2.901.916
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.458.971	43	2.866.635
DIEGO MARADONA	3.457.436	3	2.871.404
DIEGO MARADONA	3.457.437	9	2.866.455
DIEGO MARADONA	3.457.438	12	2.871.403
DIEGO MARADONA	3.457.439	14	2.871.402
DIEGO MARADONA	3.457.440	16	2.871.401
DIEGO MARADONA	3.457.441	18	2.868.947
DIEGO MARADONA	3.457.442	24	2.871.400
DIEGO MARADONA	3.457.443	25	2.871.399
DIEGO MARADONA	3.457.444	28	2.871.398
DIEGO MARADONA	3.457.445	29	2.866.457
DIEGO MARADONA	3.457.446	30	2.866.456
DIEGO MARADONA	3.457.447	31	2.866.458
DIEGO MARADONA	3.457.448	32	2.866.459
DIEGO MARADONA	3.457.449	33	2.866.460
DIEGO MARADONA	3.457.450	34	2.866.461
DIEGO MARADONA	3.457.451	35	2.871.397
DIEGO MARADONA	3.457.452	38	2.871.395
DIEGO MARADONA	3.457.453	41	2.871.396
DIEGO MARADONA	3.457.454	43	2.866.462
MARADONA	3.457.417	9	-
MARADONA	3.457.422	18	2.866.453
MARADONA	3.457.426	29	2.866.447
MARADONA	3.457.427	30	2.866.448
MARADONA	3.457.428	31	2.866.449
MARADONA	3.457.429	32	-
MARADONA	3.457.430	33	-
MARADONA	3.457.431	34	2.866.450
MARADONA	3.457.435	43	2.866.451
DIEGOL	3.458.933	3	2.832.449
DIEGOL	3.458.934	9	2.869.136
DIEGOL	3.458.935	12	2.832.450
DIEGOL	3.458.936	14	2.832.451
DIEGOL	3.458.937	16	2.869.137
DIEGOL	3.458.938	18	2.832.452
DIEGOL	3.458.940	24	2.832.453
DIEGOL	3.458.941	25	2.832.454
DIEGOL	3.458.942	28	2.832.455
DIEGOL	3.458.943	29	2.832.456
DIEGOL	3.458.944	30	2.832.457
DIEGOL	3.458.945	31	2.872.982
DIEGOL	3.458.946	32	2.894.180
DIEGOL	3.458.947	33	2.832.458

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
DIEGOL	3.458.948	34	2.832.459
DIEGOL	3.458.949	35	2.869.138
DIEGOL	3.458.950	38	2.869.570
DIEGOL	3.458.951	41	2.871.233
DIEGOL	3.458.952	43	2.832.460
EL 10	3.457.369	3	-
EL 10	3.457.370	9	-
EL 10	3.457.374	14	2.830.252
EL 10	3.457.373	16	-
EL 10	3.457.375	18	-
EL 10	3.457.376	24	-
EL 10	3.457.377	25	-
EL 10	3.457.378	28	-
EL 10	3.457.379	29	-
EL 10	3.457.380	30	-
EL 10	3.457.381	31	-
EL 10	3.457.382	32	-
EL 10	3.457.383	33	-
EL 10	3.457.384	34	-
EL 10	3.457.385	35	-
EL 10	3.457.386	35	-
EL 10	3.457.387	38	-
EL 10	3.457.388	41	2.866.454
EL 10	3.457.389	43	2.866.452
EL DIEGO	3.458.972	3	2.866.637
EL DIEGO	3.458.973	9	2.866.639
EL DIEGO	3.458.974	12	2.866.640
EL DIEGO	3.458.975	14	2.866.642
EL DIEGO	3.458.976	16	2.866.644
EL DIEGO	3.458.977	18	2.866.646
EL DIEGO	3.458.978	24	2.866.648
EL DIEGO	3.458.979	25	2.866.649
EL DIEGO	3.458.980	28	2.866.651
EL DIEGO	3.458.983	30	2.866.652
EL DIEGO	3.458.984	31	2.866.654
EL DIEGO	3.458.985	32	2.866.623
EL DIEGO	3.458.986	33	2.866.657
EL DIEGO	3.458.987	34	2.866.659
EL DIEGO	3.458.988	35	2.866.660
EL DIEGO	3.458.989	38	2.866.663
EL DIEGO	3.458.991	41	2.866.665
EL DIEGO	3.458.992	43	2.866.916
LA MANO DE DIOS	3.457.390	3	2.871.406
LA MANO DE DIOS	3.457.391	9	2.830.936
LA MANO DE DIOS	3.457.392	12	2.830.937

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
LA MANO DE DIOS	3.457.393	14	2.830.938
LA MANO DE DIOS	3.457.394	16	2.871.405
LA MANO DE DIOS	3.457.395	18	2.868.943
LA MANO DE DIOS	3.457.396	24	2.830.939
LA MANO DE DIOS	3.457.398	28	2.868.941
LA MANO DE DIOS	3.457.399	29	2.830.940
LA MANO DE DIOS	3.457.400	30	2.830.941
LA MANO DE DIOS	3.457.401	31	2.830.942
LA MANO DE DIOS	3.457.402	32	2.830.943
LA MANO DE DIOS	3.457.403	33	-
LA MANO DE DIOS	3.457.404	34	2.830.944
LA MANO DE DIOS	3.457.405	35	2.868.942
LA MANO DE DIOS	3.457.406	38	2.868.946
FIGURATIVA	3.999.093	3	-
FIGURATIVA	3.999.225	9	-
FIGURATIVA	3.999.094	12	-
FIGURATIVA	3.999.095	14	-
FIGURATIVA	3.999.096	16	-
FIGURATIVA	3.999.097	18	-
FIGURATIVA	3.999.098	24	-
FIGURATIVA	3.999.226	25	-
FIGURATIVA	3.999.215	28	-
FIGURATIVA	3.999.216	29	-
FIGURATIVA	3.999.217	30	-
FIGURATIVA	3.999.218	31	-
FIGURATIVA	3.999.145	32	-
FIGURATIVA	3.999.146	33	-
FIGURATIVA	3.999.147	34	-
FIGURATIVA	3.999.148	35	-
FIGURATIVA	3.999.149	38	-
FIGURATIVA	3.999.150	41	-
FIGURATIVA	3.999.151	43	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.179	3	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.222	9	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.180	12	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.181	14	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.182	16	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.183	18	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.184	24	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.185	25	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.186	28	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.187	29	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.188	30	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.189	31	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.190	32	-

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.191	33	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.192	34	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.193	35	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.194	38	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.195	41	-
DIEGO ARMANDO MARADONA	3.999.196	43	-
DIEGO MARADONA	3.999.127	3	-
DIEGO MARADONA	3.999.158	9	-
DIEGO MARADONA	3.999.128	12	-
DIEGO MARADONA	3.999.129	14	-
DIEGO MARADONA	3.999.130	16	-
DIEGO MARADONA	3.999.131	18	-
DIEGO MARADONA	3.999.132	24	-
DIEGO MARADONA	3.999.133	25	-
DIEGO MARADONA	3.999.134	28	-
DIEGO MARADONA	3.999.135	29	-
DIEGO MARADONA	3.999.136	30	-
DIEGO MARADONA	3.999.137	31	-
DIEGO MARADONA	3.999.138	32	-
DIEGO MARADONA	3.999.139	33	-
DIEGO MARADONA	3.999.140	34	-
DIEGO MARADONA	3.999.141	35	-
DIEGO MARADONA	3.999.142	38	-
DIEGO MARADONA	3.999.143	41	-
DIEGO MARADONA	3.999.144	43	-
MARADONA	3.999.197	3	-
MARADONA	3.999.223	9	-
MARADONA	3.999.198	12	-
MARADONA	3.999.199	14	-
MARADONA	3.999.200	16	-
MARADONA	3.999.201	18	-
MARADONA	3.999.202	24	-
MARADONA	3.999.203	25	-
MARADONA	3.999.204	28	-
MARADONA	3.999.205	29	-
MARADONA	3.999.206	30	-
MARADONA	3.999.207	31	-
MARADONA	3.999.208	32	-
MARADONA	3.999.209	33	-
MARADONA	3.999.210	34	-
MARADONA	3.999.211	35	-
MARADONA	3.999.212	38	-
MARADONA	3.999.213	41	-
MARADONA	3.999.214	43	-
DIEGOL	3.999.159	3	-

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
DIEGOL	3.999.161	9	-
DIEGOL	3.999.160	12	-
DIEGOL	3.999.162	14	-
DIEGOL	3.999.163	16	-
DIEGOL	3.999.164	18	-
DIEGOL	3.999.165	24	-
DIEGOL	3.999.166	25	-
DIEGOL	3.999.167	28	-
DIEGOL	3.999.168	29	-
DIEGOL	3.999.169	30	-
DIEGOL	3.999.170	31	-
DIEGOL	3.999.171	32	-
DIEGOL	3.999.172	33	-
DIEGOL	3.999.173	34	-
DIEGOL	3.999.177	35	-
DIEGOL	3.999.174	38	-
DIEGOL	3.999.175	41	-
DIEGOL	3.999.176	43	-
EL DIEGO	3.999.102	3	-
EL DIEGO	3.999.120	9	-
EL DIEGO	3.999.079	12	-
EL DIEGO	3.999.080	14	-
EL DIEGO	3.999.081	16	-
EL DIEGO	3.999.082	18	-
EL DIEGO	3.999.083	24	-
EL DIEGO	3.999.084	25	-
EL DIEGO	3.999.085	28	-
EL DIEGO	3.999.086	29	-
EL DIEGO	3.999.087	30	-
EL DIEGO	3.999.088	31	-
EL DIEGO	3.999.089	32	-
EL DIEGO	3.999.090	33	-
EL DIEGO	3.999.091	34	-
EL DIEGO	3.999.092	35	-
EL DIEGO	3.999.124	38	-
EL DIEGO	3.999.123	41	-
EL DIEGO	3.999.125	43	-
LA MANO DE DIOS	3.999.103	3	-
LA MANO DE DIOS	3.999.121	9	-
LA MANO DE DIOS	3.999.104	12	-
LA MANO DE DIOS	3.999.105	14	-
LA MANO DE DIOS	3.999.106	16	-
LA MANO DE DIOS	3.999.122	18	-
LA MANO DE DIOS	3.999.107	24	-
LA MANO DE DIOS	3.999.108	25	-

MARCA	ACTA	CLASE	REGISTRO
LA MANO DE DIOS	3.999.109	28	-
LA MANO DE DIOS	3.999.110	29	-
LA MANO DE DIOS	3.999.111	30	-
LA MANO DE DIOS	3.999.112	31	-
LA MANO DE DIOS	3.999.113	32	-
LA MANO DE DIOS	3.999.114	33	-
LA MANO DE DIOS	3.999.115	34	-
LA MANO DE DIOS	3.999.116	35	-
LA MANO DE DIOS	3.999.117	38	-
LA MANO DE DIOS	3.999.118	41	-
LA MANO DE DIOS	3.999.119	43	-
D10S	3.999.224	9	-
D10S	3.999.153	14	-
D10S	3.999.101	16	-
D10S	3.999.154	18	-
D10S	3.999.155	25	-
D10S	3.999.156	28	-
D10S	3.999.152	34	-
D10S	3.999.126	35	-
D10S	3.999.099	36	-
D10S	3.999.100	38	-
D10S	3.999.219	39	-
D10S	3.999.220	41	-
D10S	3.999.221	42	-
D10S	3.999.157	43	-

Como fuera expuesto precedentemente, en un claro intento de usurpación de las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO" y "LA MANO DE DIOS", con fecha 16 y 20 de noviembre de 2015, SATTVICA S.A. solicitó por ante el INPI el registro de las marcas detalladas más arriba, conociendo positivamente que dichas marcas pertenecían a MARADONA.

Pues bien, como vemos, MORLA, como prácticamente todo el mundo, sabía perfectamente al momento en que SATTVICA S.A. solicitaba en el INPI los registros de las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO" y "LA MANO DE

DIOS", que todas esas denominaciones le pertenecían al astro futbolístico, máxime teniendo en cuenta la relación de abogado, administrador y "amigo" que detentaba MORLA, quien resulta ser socio y presidente de SATTVICA S.A.

Esto queda fehacientemente corroborado por cuanto al momento de presentar SATTVICA S.A. en el INPI las solicitudes de las marcas cuya reivindicación aquí se solicita (esto es, 16 y 20 de noviembre de 2015), DIEGO ARMANDO MARADONA era titular de todas las marcas cuya transferencia luego, subrepticiamente, consiguiera a través de los "CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE MARCAS" celebrados los días 4 de enero de 2016 y 16 de noviembre de 2016.

Es decir, MORLA, a través de su sociedad "cáscara" SATTVICA S.A., ya tenía perfectamente diagramado su espurio plan para desapoderar a MARADONA de sus invaluables marcas: sabiendo que procedería a transferirse las marcas registradas por MARADONA, amplió unos meses antes el portfolio de marcas, presentando más de 100 solicitudes en distintas variantes y en diversas clases, con la intervención del agente de la propiedad Walter Christian Ferreyra, y a sabiendas que los trámites de esas nuevas solicitudes demorarían un tiempo en ser estudiados por el analista del INPI, oportunidad para la cual ya habría logrado la transferencia de las marcas de MARADONA, evitando así la citación de antecedentes

No fue una mera casualidad del destino que SATTVICA S.A. haya presentado todas esas solicitudes.

No caben dudas que MORLA, a través de SATTVICA S.A., en evidente MALA FE, solicitó todas esas marcas, con el propósito de ampliar el portfolio y clases de las marcas que detentaba

MARADONA, que obtendría meses después mediante la celebración de transferencias que resultaron ser NULAS.

Misma situación se configura respecto de las solicitudes presentadas recientemente, el día 6 de abril de 2021, Actas Nos. 3.999.079 a 3.999.226, que se encuentran detalladas en el cuadro estampado al inicio del presente capítulo. No debe soslayarse que estas nuevas solicitudes han sido presentadas en el INPI con posterioridad al fallecimiento de MARADONA, lo que demuestra el fin espurio de MORLA de hacerse con el activo marcario de MARADONA.

Es justamente por ello que las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO", "LA MANO DE DIOS", "FIGURATIVA" y "D10S", registradas y/o solicitadas en el INPI por SATTVICA S.A., resultan ser NULAS, por estar configurados los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 24 de la Ley 22.362, toda vez que los signos aquí en cuestión se tratan de marcas que:

- contradicen el artículo 3º de la Ley de Marcas, y
- han sido registradas por terceros que perfectamente conocían que ellas pertenecían a DIEGO ARMANDO MARADONA (hoy a sus herederos legítimos).

Asimismo, y en línea con lo expuesto, me permito citar al Dr. Otamendi, quien enseña:

> *El segundo supuesto que contempla el art. 24 en su inc. b) es el de la llamada piratería marcaria. Es el caso de quien registra marcas de terceras personas. Así, se consideran nulas las marcas registradas "por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero".*

Esta norma recoge una vieja y constante jurisprudencia que consideraba a estos actos de usurpación, actos ilícitos y los consideraba nulos de nulidad absoluta". [12]

Por su parte, la Excma. Cámara del fuero tiene dicho sobre el particular:

"Toda vez que, en definitiva son nulas aquellas marcas inscriptas "por quien al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero" (Art. 24 inc. "B", de la ley 22.362), la circunstancia de que el registro de la marca por parte de la demandada no pueda ser atribuido a una casualidad sino al conocimiento de su preexistencia, es suficiente para confirmar la decisión apelada." [13]

Finalmente, no puedo dejar de citar el tan conocido caso "*La vaca que ríe*", dictado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual, como bien comenta el Dr. Otamendi en su obra citada:

"Se decretó la nulidad de esta marca, junto con el dibujo de una vaca sonriendo, por considerársela una "copia servil" de una marca afamada por idéntico dibujo y la expresión "La Vache qui ri". Ello, para el alto tribunal, constituía un acto contrario a las buenas costumbres que no podía ser amparado por las leyes. La Excma. Cámara había sostenido que esa similitud no podía ser consecuencia de una "casualidad milagrosa", por el contrario quien registró no pudo concebirla sin tener frente de sí la marca original".

Por todo lo expuesto, queda en evidencia la MALA FE de Matías MORLA, quien, con pleno conocimiento, solicitó y registró a nombre de su sello de goma SATTVICA S.A., marcas

---

[12] OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", Ed. Abeledo-Perrot, 2003, pág. 339 y ss.
[13] CNCCF, Sala I, "Ford Motor Company c/ Longman S.A. s/ Nulidad de marca", del 10/05/2001.

idénticas a las registradas con anterioridad por su mismísimo "amigo" y representado MARADONA, configurándose por lo tanto las causales de nulidad previstas en el artículo 24 inciso a) y b) de la Ley 22.362, y un acto contrario a la moral y a las buenas costumbres (artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación), siendo lo antedicho motivo suficiente para que V.S., en el hipotético caso que no hiciera lugar a la acción de reivindicación interpuesta, decrete la nulidad de las marcas detalladas al inicio del presente capítulo.

XI. ANÁLISIS MANDATOS, AUTORIZACIONES, PODERES y CONVENIO. MALA FE

Para una mayor comprensión a V.S. del accionar ilícito perpetuado en el tiempo por parte de Matías Morla y su sello de goma SATTVICA S.A., seguidamente se procede a analizar detalladamente los instrumentos, mandatos, autorizaciones, poderes y convenios suscriptos por las partes aquí involucradas.

Cada uno de estos instrumentos permitirá a V.S. tener por probado el obrar deshonesto y abusivo completamente reñido con las más elementales normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico por parte de los demandados, dejando en evidencia que su único fin fue y es apropiarse indebidamente de los derechos marcarios de MARADONA; derechos éstos que hoy les corresponden a los sucesores universales de aquel.

Antes de entrar en el análisis de estos documentos que aportamos como prueba contundente e irrefutable para la procedencia de la demanda que aquí nos ocupa se impone poner de resalto los pilares fundamentales para la procedencia de esta demanda que se desprenden de esta documentación:

1. El título gratuito de las transferencias, cesiones y supuestas autorizaciones de registro de un activo de incalculable valor: las marcas MARADONA.
2. La falta total y absoluta de capacidad de Matías Morla para obrar en nombre y representación del Sr. Diego Armando Maradona al disponer de su activo marcario.
3. Que las marcas MARADONA fueran transferidas, en forma gratuita, a un sello de Goma – SATTVICA S.A-, del cual MORLA es presidente y titular del 80% de las participaciones accionarias (arts. 368 y 372 inc. e) CCCN); y que esta firma no tuviera ninguna actividad hasta la fecha del fallecimiento del Diego A. MARADONA.
4. Que era Diego A. MARADONA quien cobraba por cada uso y/o licencia de su marca e imagen y quien pagaba todos los gastos relacionados con su activo marcario: registro de marcas, transferencias, etc. Esto **NO** lo hacía SATTVICA S.A.
5. El ocultamiento e innegable desconocimiento de Diego A. MARADONA del cambio de titularidad de sus marcas en beneficio de SATTVICA S.A.

Véase ello.

(i) ***Convenio de transferencia de Marcas 4.01.2016***

El primer convenio de transferencia de Marcas que aparece temporalmente en el racconto de los hechos es el suscripto entre MORLA, en su carácter de apoderado de Diego A. Maradona, y SATTVICA S.A., representada por el agente de marcas Walter Christian FERREYRA, con fecha **4 de enero de 2016**, presentado en el INPI junto con las solicitudes de transferencias de las marcas "MARADONA" Registros Nro. 2.182.630, 2.182.631, 2.182.966, 2.182.967, 2.182.968, 2.182.969, 2.183.395, 2.183.396, 2.183.397 y 2.183.398 registradas para

distinguir las clases 16, 14, 38, 35, 28, 24, 12, 3, 25 y 41 del N.M.I. respectivamente. Todos ellas a favor de SATTVICA S.A.

De este documento se desprende que:

a. MARADONA no suscribió el convenio.
b. Lo hizo MORLA en representación del difunto jugador de fútbol.
c. El cesionario no es otro más que el sello de goma SATTVICA S.A., es decir, no es otro más que el propio MORLA.
d. Se acordó en la cláusula 6 del convenio que: "**la presente cesión es a título gratuito**"
e. Morla invocó para representar a MARADONA el Poder general amplio de administración y disposición de fecha 7 de diciembre de 2014, Acta consular N°28 que no le confería facultades para disponer a título gratuito de las marcas de MARADONA.
f. La escribana Sandra Verónica **IAMPOLSKY**, titular del Registro Notarial Nro. 1326 de esta Ciudad, al certificar la firma de MORLA en este convenio, da fe que el mandatario – *léase MORLA*- posee facultades suficientes para transferir marcas, conforme documentación que tiene a la vista. Veremos a continuación que esto es **absolutamente falso**.

Se adjunta copia del convenio de fecha 04.1.2016 como **ANEXO 17**.

(ii) ***Poder general amplio de administración y disposición de fecha 7 de diciembre de 2014. Acta consular N°28***.

Este instrumento, Poder general amplio de administración y disposición de fecha 7 de diciembre de 2014, otorgado por Diego A. Maradona a favor de Víctor Alejandro STINFALE, Rodolfo Rubén RUIZ y/o Matías Alejandro MORLA, instrumentado por Acta Consular Nro. 28 pasada ante el funcionario consular de Abu

Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, es el que invocó Matías MORLA para intervenir en carácter de apoderado del Diego A. MARADONA y firmar el primer convenio de transferencia de marcas de fecha **4 de enero de 2016**.

Si bien en un primer momento la única información que teníamos de este instrumento público era la que surgía de la certificación de firma de MORLA efectuada por la Escribana Sandra Verónica IAMPOLSKY, al momento de presentar el convenio de cesión de Marcas de fecha 04.01.2016, este poder fue encontrado, en copia, en la escribanía IAMPOLSKY y secuestrado en el marco del reciente allanamiento en la causa penal N°11.155/2021.

El poder, que bajo **ANEXO 14** se acompaña en copia al presente, como ya vimos precedentemente dice en su parte pertinente que cuando se tratase de **adquirir** cualquier bien inmueble o mueble, créditos, derechos, acciones, **marcas**, frutos, mercaderías u otros valores o efectos, MARADONA autorizó a sus apoderados a hacer tal cosa por cualquier título oneroso o gratuito.

Por el contrario, en el caso de enajenar cualquier bien de la misma naturaleza de su patrimonio, MARADONA autorizó a sus apoderados a hacerlo por cualquier acto o contrato **solamente** de **carácter oneroso.**

Por lo expuesto, podemos afirmar que **MORLA no estaba autorizado por este instrumento público para disponer de las marcas de su mandante, MARADONA, a título gratuito.**

Y como ya vimos, eso fue lo que justamente hizo con las transferencias de marcas objeto del convenio de fecha

04.01.2016: se las cedió a SATTVICA S.A. **a título gratuito**, conforme surge de la cláusula sexta del documento.

Aquí podemos ver, como dijimos, que es falsa la afirmación de la escribana IAMPOLSKY, al certificar la firma en el convenio de transferencia de marca de fecha 04.01.2016, al dar fe que MORLA "*posee facultades suficientes para transferir marcas*"-

MORLA no contaba con facultades suficientes para disponer a título gratuito de las marcas de Diego A. MARADONA en el convenio de fecha 04.01.2016. **Es el mismo texto del poder invocado por MORLA al momento de justificar la representación de MARADONA lo que nos permite arribar a esta irrefutable conclusión y sellar la suerte de estas transferencias de marcas, que no es otra más que su nulidad.**

(iii) Poder general amplio de administración y disposición. 30.06.2016. Esc. 103

Esta escritura pública Nro. 103, labrada el 30 de junio de 2016, pasada al folio 276 del registro notarial Nro. 1326 de titularidad de la escribana IAMPOLSKY, instrumentó un poder general amplio de administración, disposición y representación administrativa, bancaria y judicial otorgado por Diego A. MARADONA a favor de Matías Edgardo MORLA.

A diferencia del poder de fecha 7.12.2014 pasado por Acta Notarial Nro. 28 ante la Corte de Dubái, el otorgado por MARADONA a MORLA en fecha 30.06.2016 sí prevé la posibilidad de que éste último disponga a título gratuito los bienes del difunto astro del futbol.

Pero veremos a continuación que tampoco este instrumento facultaba, por sí, a MORLA para disponer a título gratuito de lo que sin duda puede considerarse el activo más valioso de MARADONA: sus marcas.

La copia del poder general amplio de administración y disposición de fecha 30.06.2016 ha sido acompañada como **ANEXO 14**.

(iv) ***Convenio de transferencia de marcas 16.11.2016***

El segundo convenio de transferencia de Marcas, que ya hemos mencionado en los capítulos anteriores de este escrito, es celebrado el día 16 de noviembre de 2016 entre Matías MORLA, en su condición de apoderado de MARADONA, y SATTVICA S.A., representada nuevamente por el agente de marcas FERREYRA, con el objeto de ceder esta vez la titularidad de las marcas "**DIEGO ARMANDO MARADONA**" REG. N° 2188739, 2182962, 2182963, 2182964, 2182965, 2182724, 2260467, 2182725, 2182961, 2188738, para las clases 3, 12, 14, 16, 24, 25, 28, 35, 38 y 41 del N.M.I respectivamente.

También en este convenio, en su **clausula sext**a las partes acuerdan que la cesión se realiza a **título gratuito**.

Se acompaña como **ANEXO 18** copia del convenio de transferencia de marcas de fecha 16.11.2016.

Dijimos anteriormente que este poder tampoco facultaba a MORLA para disponer a título gratuito de los bienes de MARADONA y esto responde a que este poder, a diferencia del anterior, fue otorgado encontrándose vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994).

El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 375, dispone que las facultades de un poder general son de interpretación restrictiva y que **son necesarias facultades expresas** para, entre otras cosas, realizar donaciones o liberalidades, a excepción de pequeñas gratificaciones habituales.

Y por supuesto que transferirse o cederse todas las marcas MARADONA a su nombre (a nombre de SATTVICA S.A.) a título gratuito importó sin duda una liberalidad (en realidad, un fraude) por parte de MORLA por no haber existido una contraprestación.

MORLA no recurrió a una autorización especial de su poderdante para celebrar este acto, que no cabe duda implica una liberalidad manifiesta de notoria trascendencia económica para el patrimonio de MARADONA, solamente se limitó a apelar al poder general ya aludido, cuyas facultades son de **interpretación restrictiva**. Nada más aportó el demandado. Y esto fue completamente omitido por la Escribana IAMPOLSKY al momento de aseverar que MORLA contaba con suficientes facultades para firmar el convenio de transferencias de marcas de fecha 16.11.2016

Ahora bien, me permito reiterar una vez más a V.S., que la escribana IAMPOLSKY que consideró suficientes las facultades de MORLA para disponer a título gratuito del activo más importante de MARADONA – léase sus marcas-, sí requirió una autorización especial del poderdante para intervenir en relación a la donación de los inmuebles efectuadas por MARADONA a sus cuatro hermanas. Ello, cuando MORLA actuó en este acto basándose en el mismo poder general (30.06.2016) usado para transferir gratuitamente las marcas a SATTVICA S.A. con fecha 16.11.2016.

Bajo **<u>ANEXO 13</u>** se acompaña a la presente copia de la autorización especial para las donaciones supuestamente firmada por MARADONA en octubre de 2018 en Culiacán México, la certificación de firma de fecha 17-12-12-2018 tomada por la Escribana IAMPOLSKY y la Escrituras de donación correspondientes.

Se impone destacar nuevamente que en esta nota supuestamente suscripta en México por el astro del futbol mundial se lee claramente que MARADONA, quien habría ordenado a MORLA otorgar escritura de donación de los inmuebles sitos en la calle Biarritz 2322/28 y Bahía Blanca 4686, a favor de sus cuatro hermanas, habría sido debidamente ***"informado y asesorado por la Esc. IAMPOLSKY sobre los alcances y efectos legales que en materia de donaciones emanan sobre el nuevo Código Civil y Comercial Argentino y su doctrina sobre el tema"***, liberando a la profesional interviniente de toda responsabilidad al respecto.

Es decir, que la Esc. IAMPOLSKY consideró insuficiente el poder general amplio del 30/06/2016 para que MORLA pueda intervenir en nombre y representación de MARADONA en las donaciones de inmuebles para sus hermanas y requirió la conformidad expresa del ex jugador de fútbol. El mismo poder mediante el cual consideró suficientes las facultades de MORLA para cederse a sí mismo (SATTVICA S.A.) en forma gratuita las marcas de MARADONA, que sin duda implica una liberalidad manifiesta y de mayor importancia económica que la de la donación de los inmuebles.

Por lo expuesto podemos concluir que la autorización expresa que fue requerida a MARADONA para donar un inmueble a cada una de sus hermanas, no fue exigida por la misma Escribana interviniente para convalidar la cesión gratuita de 10 de sus registros marcarios a SATTVICA. S.A., cuando este último acto tuvo

una significación económica notoriamente mayor que las donaciones a sus hermanas.

Las transferencias gratuitas de marcas MARADONA (**de un incalculable valor pecuniario**) a favor de SATTVICA S.A. **son insalvablemente nulas de nulidad absoluta por ser contrarias a las disposiciones de nuestro ordenamiento legal.**

Además de soslayar el art. 375 Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), también atropella sin más las disposiciones de los artículos 368 y 372, inciso e) del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994). El primero, que se titula Acto consigo mismo, dice que nadie puede en representación de otro efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la autorización del representado. Y el segundo, que todo representante tiene prohibido adquirir por compraventa o actos jurídicos análogos los bienes de su representado, que es sin duda lo que llevó espuriamente a cabo MORLA a través de su sello de goma SATTIVCA S.A.

Esto es incluso lo mismo que disponía el derogado código civil: la prohibición de preferir el interés personal del mandatario frente al del mandante (artículo 1908) y la imposibilidad para el mandatario de comprar para sí o vender de lo suyo al mandante, incluso por medio de personas interpuestas, excepto aprobación de aquél (artículo 1918).

Nada, pero absolutamente nada aportó en todas las presentaciones que realizó la contraria en las distintas causas que enfrentan a las partes que permita tener por válido documento alguno suscripto por MARADONA en el que éste haya cedido sus marcas conforme lo establece nuestro ordenamiento legal. Y nada aportará MORLA para justificar su ilícito accionar porque

MARADONA jamás hubiera cedido a título gratuito su más preciado bien: su insignia, su nombre, su marca, su imagen que con su propio e inigualable sello deportivo consiguió crear a lo largo de los años.

(v) ***Propuesta cesión de derechos de uso de imagen y marca con YPF***

El convenio de autorización de uso de imagen y marca con YPF, conforme se desprende del mismo, fue suscripto por el propio Matías MORLA, como apoderado de MARADONA con la empresa YPF S.A. el **27 de octubre de 2020** para que ésta hiciese uso de su imagen y de su marca.

Se acompaña como **ANEXO 19** el contrato con YPF, que lleva la firma de MORLA certificada ante escribano.

Como puede leerse en el contrato, es el propio MORLA, al suscribir este documento como apoderado de MARADONA, quien reconoce expresamente que Diego A. MARADONA era el titular **exclusivo** y **para todo el mundo** de todos los derechos de explotación de su imagen y sus marcas.

No resulta menor la fecha de la firma del convenio suscripto con YPF: **27 de octubre 2020**. Esto es solamente 30 días antes del deceso del astro del fútbol mundial. Así vemos como a menos de un mes del fallecimiento de MARADONA el demandado Matías MORLA afirma que es al campeón del mundo a quien le pertenece la titularidad de todas las marcas MARADONA, como así el uso de su imagen.

Como si lo expuesto fuera poco, se acordó en este convenio que el pago por la autorización de uso de marcas e imagen debía hacerse a la cuenta bancaria de MARADONA, según el **artículo 4.3. del contrato**. Todo lo cual deja en evidencia que el único

titular de todas las marcas que aquí nos ocupan era Diego A. MARADONA, hoy sus legítimos herederos.

A poco que V.S. se detenga a leer el convenio mencionado podrá tener por probado lo anteriormente expuesto. A modo de ejemplo puede destacarse lo siguiente:

Al detallar los *"Antecedentes"* del convenio expresamente las partes dicen*: "DIEGO MARADONA es titular de diversas marcas y solicitudes de marcas que protegen algunos de los elementos que conforman o están relacionados con los Derechos de Imagen y, en particular, completamente libre de cargas y gravámenes, habiéndose satisfecho, hasta la fecha, todas las tasas legalmente establecidas ("Marcas DIEGO MARADONA') que se identifican en el Anexo I."*

El objeto del convenio, más precisamente en el punto 1.2. dice textualmente*: "MARADONA concede a YPF, que acepta, una licencia de uso de las marcas DIEGO MARADONA, por el plazo de duración de la presente Propuesta, y únicamente en el Territorio, para la promoción de determinados productos, así como para su utilización por parte de YPF en campañas, actos y material promocional destinados a la promoción de las Marcas YPF en el Territorio."*

Asimismo, en el punto 1.3 se acuerda que: *La autorización de Uso de Imagen y Marcas de Diego Maradona incluyen:…(c)"La licencia de uso de las Marcas DIEGO MARADONA, **de titularidad de DIEGO MARADONA**, para identificar el/los productos y/o Marcas YPF, y promocionar y comercializar los mismos".* (el resaltado me pertenece)

Por último, en el punto 4.2. del convenio las partes pactan que *"DIEGO MARADONA facturará a YPF por la cesión de los derechos de imagen y/u otros derechos que se prevén en la presente Propuesta, según los montos descriptos en el apartado 4.1."* y seguidamente

en el punto 4.2 acuerdan que *"Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta Nro., 3518892, CBU 0720784888000035188922, CUIT: 23-14276579-9,* ***de titularidad de DIEGO MARADONA*** *dentro del plazo de 30 (treinta) días desde la presentación de la factura."*

Podrá observar V.S. que no solamente es MORLA, en su condición de apoderado de MARADONA, quien afirma en este convenio que DIEGO MARADONA es el único titular de las marcas MARADONA, sino que, además, siguiendo un lineamiento lógico, se acuerda que el pago por el uso de las marcas debe hacerse en una cuenta de titularidad de DIEGO MARADONA. Nada más cabe agregar para poder concluir que las marcas aquí involucradas pertenecían en ese entonces al astro del fútbol y hoy, fallecimiento mediante del verdadero titular marcario, a sus legítimos herederos. No a un sello de goma, SATTVICA S.A., que solamente es utilizado para encubrir la figura de Matías MORLA.

Por lo expuesto, **la acción de reivindicación de las marcas MARADONA indebidamente apropiadas por SATTVICA S.A. debe ser sin más acogida por V.S. Estas marcas pertenecen a los legítimos herederos de Diego A. MARADONA y no al sello de goma del demandado MORLA.**

(vi) ***Convenio autorización de uso de marca 26.12.2015***

Entre los convenios, supuestas autorizaciones o venias carentes de todo sustento legal que MORLA ha invocado para intentar justificar su apoderamiento indebido de las marcas de MARADONA, tenemos uno sin fecha y otro de fecha 26.12.2015, **cuya firma fue certificada por la Esc. IAMPOSLKY casi 5 años más tarde, el día 17.08.2020**, presentado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EIUPO) con sede en Alicante, en el trámite de

transferencia de marca a favor de SATTVICA S.A. de la marca MARADONA.

El documento sin fecha lleva por título "*CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE MARCA*" y el que lleva fecha 26.12.2015 dice "*CONVENIO PARA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE MARCAS*". Ambos documentos refieren claramente a una venia y/o autorización para usar y explotar comercialmente las marcas de MARADONA, pero **esto último en nombre y representación del ex jugador de fútbol**.

No resulta menor que justamente los documentos que supuestamente habría firmado MARADONA son los que llevan por título autorización de uso y/o explotación comercial de marca, y no cesión y/o transferencias de marca como sí lo hacen los que firmó MORLA como apoderado de MARADONA.

Se acompaña como **ANEXO 20** copia de los convenios detallados presentemente.

(vii) ***Autorización Affidavit Cortes de Dubái en idioma árabe e inglés. 28.03.2016***

Este documento supuestamente firmado por MARADONA en las Cortes de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el día 28 de marzo de 2016 se encuentra redactado en dos idiomas extranjeros, árabe e inglés, que, como es de público conocimiento, el astro del fútbol mundial no dominaba. Mediante este documento se conferiría autorización a SATTVICA S.A. para registrar marcas en cualquier lugar del mundo, así como retratos e imágenes que representen a MARADONA.

De este documento que acompañamos como ANEXO H se desprende claramente que la supuesta firma de MARADONA fue inserta en el documento en las Cortes de Dubái, en forma previa a su traducción al español. Esto, seguramente, en caso de pertenecer esa firma a MARADONA, respondió a la confianza que tenía el astro del fútbol en quien era por entonces su hombre de confianza: Matías MORLA.

Tampoco se desprende de este documento que MARADONA haya autorizado a MORLA a ceder sus marcas a un tercero. En este documento se lee que MARADONA habría dado "*permiso*" a SATTVICA S.A. para registrar marcas, pero no dice que SATTVICA S.A. pueda registrárselas a su nombre.

En virtud de lo expuesto podemos concluir que MARADONA, al no dominar los idiomas árabes e inglés, desconocía el contenido de estos documentos y seguramente ni remotamente podía sospechar que su hombre de confianza y apoderado estaba planeando un desbaratamiento de los derechos marcarios del ex futbolista.

Vea V.S. que este documento en idioma árabe e inglés fue aportado por el agente de marcas de SATTVICA S.A., FERREYRA, para contestar una vista conferida por el INPI a la solicitud de registro de marca "DIEGO ARMANDO MARADONA" Acta N°3.458.953, clase 03 del N.M.I. a nombre de SATTVICA S.A.

Precisamente el INPI le dio vista a SATTVICA S.A. en esta solicitud de marca de lo dispuesto por el art. 3 inc. H de la ley 22.362 de Marcas y designaciones, que como fuera expuesto precedentemente, establece que: "*no pueden ser registradas el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive*".

Como acontece en todos los documentos que analizamos, aquí también se trata de una supuesta autorización para que SATTVICA S.A. disponga del activo marcario de MARADONA **a título gratuito**.

Se acompaña como **ANEXO 21** copia de la Autorización Cortes de Dubái en idioma árabe e inglés de fecha 28.03.2016

(viii) ***Documento de fecha 20.03.2020***

A fin de que V.S. pueda tener por probado la falta absoluta de seriedad, legalidad, licitud y moralidad de la conducta desplegada por MORLA, acompañamos como **ANEXO 22** un documento, carente de certificación de firma, donde se entrevera una presunta autorización de MARADONA a SATTVICA S.A. para explotar comercialmente las marcas MARADONA, con la aprobación de un presupuesto para reformar el baño de la casa de Rocío Oliva, ex pareja de astro del fútbol.

De este documento llama poderosamente la atención que dentro del mismo párrafo donde se aprueba un gasto ordinario y de menor relevancia, supuestamente se estipule algo tan relevante como lo es la disposición del activo marcario de MARADONA, de notable trascendencia económica e impacto en la economía del campeón mundial de fútbol.

Como conclusión podemos afirmar que la documentación presentada por MORLA para justificar la cesión de las marcas MARADONA, como así también el registro en Argentina y en distintos países del mundo de estas marcas a nombre de SATTVICA

S.A. lucen notoriamente informales, adolecen de contradicciones y carecen de toda legalidad. Por lo expuesto, no cabe más que:

a) Las transferencias de marcas MARADONA a SATTVICA S.A. devienen insalvablemente nulas.
b) Las marcas registradas a nombre de SATTVICA S.A. pertenecen a MARADONA, hoy a sus herederos legítimos.
c) La acción de nulidad y de reivindicación de marcas promovida por mi parte debe ser sin más acogida por V.S.

XII. REGISTRO Y TRANSFERENCIAS DE MARCAS EN EL EXTRANJERO

Veremos a continuación que el demandado MORLA no solamente ha transferido y registrado para sí en forma gratuita y mediante un sello de goma conducido por este último –SATTVICA S.A.- numerosas marcas de titularidad de MARADONA en nuestro país, sino que también lo ha hecho en el extranjero. Esto sin duda agrava aún más la situación de total indefensión de MARADONA, hoy de sus legítimos herederos.

No es menor el hecho de que quien debía custodiar y defender el activo marcario de MARADONA, es quien se registró y transfirió para sí las marcas del astro del fútbol, impidiéndole de esta forma a MARADONA poder oponerse a estos registros y/o transferencias, como así también ejercer en su defensa las acciones que establecen las leyes de la materia.

Si bien es prácticamente imposible o muy difícil conocer la totalidad de países en donde se ha registrado para sí o

transferido MORLA las marcas MARADONA, esta parte ha podido comprobar que el mencionado, utilizando la misma SATTVICA S.A., ha solicitado entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 y obtenido el registro de la marca MARADONA, la cual es indiscutiblemente propiedad de los herederos del astro futbolístico, en diferentes países, al menos en los siguientes: JAPON, EMIRATOS ARABES UNIDOS, INDIA, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, URUGUAY, CHILE, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDIA, MEXICO, COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (para los 27 países que la integraban), SUIZA, REINO UNIDO, COLOMBIA, PARAGUAY, PERU y VENEZUELA.

Para ello MORLA se valió de las supuestas autorizaciones y/o mandatos que habría otorgado MARADONA para la explotación y uso de sus marcas; documentos que como dijéramos lucen notoriamente informales, adolecen de contradicciones, carecen de toda legalidad, se encuentran redactados en idiomas que el poderdante no dominaba, etc.

A modo de ejemplo, y para un mejor conocimiento de V.S. del indebido accionar de la demandada, seguidamente detallaré lo acontecido en algunas de las solicitudes de transferencias y/o registro de marcas MARADONA en el extranjero por parte de MORLA, a cuyos expedientes esta parte ha tenido acceso.

(i) ***<u>EUIPO</u>***:

En relación con el continente europeo, hay que explicar que rige un doble sistema, donde los titulares o pretensos titulares de marcas pueden recurrir a los registros de cada país o a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), cuya sede se encuentra en la Av. de Europa 4, E-03008, Alicante, ESPAÑA.

Así, es posible efectuar un seguimiento online del registro de marcas comunitarias europeas a través de la página web oficial de dicho organismo, que es *euipo.europa.eu*.

De este modo fue que esta parte detectó los mandatos, poderes, notas y cartas de autorización presentadas ante la EUIPO, que son las que he analizado y detallado en el apartado anterior.

En esto punto, se impone poner de resalto la inconducta seguida por MORLA post mortem de su poderdante. No solamente el demandado utilizó para su propio beneficio poderes y autorizaciones que carecen de toda legalidad, sino que además pretendió utilizar estos mandatos encontrándose ya fallecido el astro del fútbol mundial, cuando los mismos se encontraban a todas luces extintos. Véase ello:

A principios del mes de Enero del corriente año, esta parte se puso en contacto con el Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. de España, en el debido cumplimiento de su obligación como administrador designado en la sucesión del difunto Diego Armando Maradona y en representación de los herederos legítimos, a fin de solicitarle tenga a bien proceder en adelante a la custodia y representación ante la Oficina Europea de Marcas y Patentes (EUIPO por sus siglas en Inglés) de la marcas MARADONA de titularidad del fallecido astro futbolístico, representación debidamente inscripta ante la EUIPO con fecha 5/01/2020. Se acompaña como **ANEXO 23** copia del poder debidamente otorgado por esta parte al Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P.

Al poco tiempo, el Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P **se anotició que la marca comunitaria no. 002243947 DIEGO MARADONA, de titularidad del difunto Diego Armando**

Maradona, había sido cedida con fecha 27/01/2021 a SATTVICA S.A y publicada la cesión en la web de la EUIPO el día 28/01/2021.

Se preguntará V.S. como pudo ocurrir este hecho habiendo fallecido el titular de la marca, y por lo tanto quedado extinto todo poder que hubiera sido otorgado con anterioridad a su deceso (arts. 380 y 1329 del Código Civil y Comercial de la Nación). La respuesta es que en la EUIPO no se exige poder para realizar una cesión de marcas en caso de que el cedente y el cesionario estén representados por el mismo agente, en este caso particular tanto el otrora apoderado del difunto Maradona (MORLA) y el cesionario se encontraban representados ante la EUIPO por el mismo estudio que designara este administrador, pero para burlar ello se presentó en nombre de Maradona (ya muerto) un cambio de representante a favor de la Sra. Inmaculada Rodes Cascales. Vilmente, se pidió el cambio de representante con el objetivo de evitar de esta forma todo control por parte de la EUIPO de la cesión de marca a favor de SATTVICA S.A. Esto, como podrá visualizar V.S., fue lo que aconteció, dejando a la luz una maniobra fraudulenta que responde sin duda a intereses espurios.

Bajo **ANEXO 24** se adjunta a la presente copia de la constancia de inscripción de la cesión de marca no. 002243947 DIEGO MARADONA, de titularidad del difunto Diego Armando Maradona, a favor de SATTVICA S.A., presentada con fecha 27/01/201 ante la EUIPO y que fuera publicada con fecha 28/01/2021, **figurando como representante Inmaculada Rodes Cascales.**

Sumado a lo expuesto, conforme a la legislación marcaria vigente en la Unión Europea, es al representante ante la EUIPO de los legítimos sucesores del titular de la marca MARADONA en cuestión (Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P, Número de identificación 54690) a quien corresponde hacer la cesión de la marca de referencia a nombre de los herederos de Diego Armando

Maradona. Las Directrices de la EUIPO disponen, en su artículo 7.1, que, ante el fallecimiento o incapacidad legal de la parte representada, **el representante deberá solicitar el registro de la cesión al sucesor legal.**

Por lo expuesto precedentemente, a fin de evitar el desbaratamiento de los derechos marcarios de los legítimos herederos del Sr. Maradona, y en el ejercicio de las obligaciones legales que se le imponen a esta parte, en tiempo y forma se presentó el día **1/2/2021** un escrito ante la EUIPO solicitando la nulidad de la cesión de la marca comunitaria no. 002243947 DIEGO MARADONA, inscripta a favor de SATTVICA S.A. el día 28/1/2021. Como **ANEXO 25** al presente se acompaña copia del escrito presentado por el Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P., con fecha 1/02/2021, ante la EUIPO, solicitando la nulidad de la cesión de la marca comunitaria DIEGO MARADONA, no. 002243947, de titularidad del difunto Diego Armando Maradona, a favor de SATTVICA S.A.

Gratamente, nos fue notificado el día 3/2/2021 por parte del Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. que la EUIPO dispuso la anulación de la cesión de la marca comunitaria DIEGO MARADONA, no. 002243947, a favor de SATTVICA S.A. En prueba de lo expuesto, se acompaña como **ANEXO 26** copia de la notificación de la EUIPO al Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. que deja sin efecto la cesión de la marca comunitaria no. 002243947 DIEGO MARADONA a favor de SATTVICA S.A.

Ahora bien, cuando esta parte pensaba que había conseguido preservar y conservar los derechos marcarios de los legítimos herederos, en cumplimiento de sus funciones como administrador designado en la sucesión del difunto MARADONA, recibimos una nueva comunicación por parte del Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. donde se nos informa que con fecha

08/02/2021, SATTVICA S.A. pidió nuevamente la cesión de la marca comunitaria DIEGO MARADONA a su favor, en un claro acto espurio, despojado de toda ética, decencia y contrario a toda normativa legal.

Observe V.S. que la intención de MORLA, mediante su sello de goma SATTVICA S.A., de apropiación indebida de una marca que sabe perfectamente no le pertenece no tiene límite alguno. Estamos en presencia de un acto servil merecedor de todo reproche legal. Se acompaña como **ANEXO 27** copia de la constancia que acredita que se inscribió nuevamente la cesión la marca comunitaria no. 002243947 DIEGO MARADONA, de titularidad del difunto Diego Armando Maradona, a favor de SATTVICA S.A.

Nuevamente se vio obligada esta parte, a fin de cumplir con el mandato legal debidamente encomendado como administrador de la sucesión del Sr. Maradona, a peticionar ante la EUIPO, a través de nuestro representante, que se anule por segunda vez la cesión de marca comunitaria DIEGO MARADONA pedida por SATTVICA S.A. Tal es la falta de derecho que le asiste a esta sociedad, que, una vez más, la EUIPO dejó sin efecto la cesión de la marca comunitaria en cuestión. Bajo **ANEXO 28** se acompaña el escrito presentado por esta parte pidiendo nuevamente la nulidad de la cesión de esta marca y también se acompaña impresión de la página de la EUIPO que deja sin efecto la nueva cesión de la marca comunitaria no. 002243947 DIEGO MARADONA, de titularidad del difunto Diego Armando Maradona, a favor de SATTVICA S.A. e inscribe esta misma a favor de los legítimos herederos de DIEGO A. MARADONA, la cual se encuentra en suspenso, pues aparentemente SATTVICA habría intentado un recurso contra la resolución que le denegara transferir la marca del difunto Maradona a su nombre.

(ii) <u>MÉXICO</u>:

Como fuera expuesto precedentemente, fue haciendo un seguimiento online por internet del estado de los distintos registros de marcas MARADONA en el mundo como pudimos detectar que el instrumento consular N° 28 de fecha 7 de diciembre de 2014 fue usado por MORLA en MÉXICO, para pedir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la registración del nombre MARADONA para distintas clases de productos y servicios a favor de SATTVICA, según el siguiente detalle:

MARCA	Registro No	Fecha Solicitud	Clase	Vencimiento
MARADONA	1727438	16/12/2015	35	16/12/2025
MARADONA	1709986	16/12/2015	25	16/12/2025
MARADONA	1727439	16/12/2015	43	16/12/2025
MARADONA	1730033	16/12/2015	41	16/12/2025
MARADONA	1728923	16/12/2015	28	16/12/2025
MARADONA	1730034	16/12/2015	38	16/12/2025

En todas estas solicitudes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitió oficio de impedimento legal, requiriendo a SATTVICA S.A. demostrar que contaba con el consentimiento expreso de Diego Armando Maradona para su registro.

Dicho requerimiento fue contestado por el agente de marcas de MORLA mediante la presentación de los siguientes documentos:

- Acta Consular 28 de Abu Dhabi, que contiene el Poder General de Administración y Disposición que otorga MARADONA en favor de MATÍAS EDGARLO MORLA y otros.
- Escritura 38, que contiene la constitución de SATTVICA, S.A.

- Documento denominado "Autorización de Registro", por el cual MATIAS EDGARDO MORLA, **actuando en representación de MARADONA**, autoriza a SATTVICA, S.A. para solicitar registros de marcas que contengan el nombre MARADONA y sus variantes en MEXICO.

Se adjunta bajo **ANEXO 29** el documento "AUTORIZACIÓN DE REGISTRO" de marcas en MEXICO, junto con la restante documentación presentada por MORLA ante el IMPI.

De esto último documento se desprende que MARADONA no solamente no suscribió el mismo, sino que además MORLA actúa en "*carácter de Representante Legal del Sr. DIEGO ARMANDO MARADONA, según surge del* ***PRIMER TESTIMONIO ACTA CONSULAR NÚMERO 28 PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN*** "para autorizar a SATTVICA S.A. a registrarse para sí el nombre MARADONA y sus posibles variables de registros marcarios. **Todo ello a título gratuito**.

Como recordará V.S., este instrumento público (Acta Consular Nro. 28 de las Cortes de Dubái) solo habilitaba a MORLA, como apoderado de MARADONA, disponer de sus bienes en forma ONEROSA y no así a título gratuito.

Con la presentación de los documentos citados, la autoridad del IMPI tuvo por contestado el requerimiento y ordenó el otorgamiento de las marcas a favor de SATTVICA S.A.

Por lo tanto, al otorgar MATIAS EDGARDO MORLA autorización a SATTVICA S.A. para solicitar las marcas a nombre propio implica una transmisión de los derechos marcarios a su favor, realizada a título gratuito, en contravención al mandato que le otorgó MARADONA.

Asimismo, del acta constitutiva de SATTVICA S.A. se advierte que el señor MATIAS EDGARDO MORLA es el accionista mayoritario de la empresa (80%), lo que implica que al autorizar a la misma para registrar por cuenta propia las marcas MARADONA las adquirió a su nombre.

(iii) URUGUAY:

En Uruguay, MORLA, a través del apoderado de SATTVICA S.A., RAFAEL ZERBINO STAJANO, presentó un escrito dirigido al Director Nacional de la Propiedad Industrial, en el expediente de la marca MARADONA, registro Nro. 470.825., para cubrir productos en las Clases Internacionales 25, 28, 35, 38, 41 y 43.

En este escrito se anexaron diversos documentos entre los que se encuentran el Acta Consular Nro. 28 Poder general de Administración y Disposición de fecha 7.12.2014, **Autorización de registro marcario otorgada por Matías E. Morla en carácter de representante legal del Sr. Diego Armando Maradona** según surge del Primer Testimonio Acta Consular n° 28, Poder General de Administración y Disposición, certificado, legalizado y apostillado donde expresamente se autoriza a la firma SATTVICA S.A. constituida bajo las leyes de la República Argentina para que, **bajo su propia responsabilidad y a nombre propio**, solicite ante el Ministerio de Industria, Energía Y Minería, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) el nombre "MARADONA" y sus posibles variables de registros marcarios a saber: "DIEGO MARADONA", "EL DIEGO", "DIEGO ARMANDO MARADONA", "EL 10", "LA MANO DE DIOS", para identificar productos o servicios de cualquiera de las clases vigentes del Nomenclador Internacional.

Una vez más vemos que MORLA actúa como apoderado de MARADONA, a mérito del poder otorgado mediante

Acta Consular Nro. 28 que NO lo autoriza para disponer a título gratuito los bienes de ex futbolista. Asimismo, vemos nuevamente que MARADONA no suscribe ninguna autorización para que SATTVICA S.A. registre las marcas MARADONA a su nombre, repitiéndose de esta forma el mismo patrón ilícito. Es MORLA, quien como apoderado, autoriza a una sociedad, de la cual es titular del 80 % de la participación accionaria, a registrarse a su nombre las marcas que aquí nos ocupan.

De nuevo aparece aquí la figura de la Esc. IAMPOLSKY. Nuevamente, es esta escribana quien falsamente refrenda que MORLA tendría facultades para transferir marcas, en este caso en forma gratuita, la legalización del documento presentado en Uruguay y su apostillado.

Adjunto como **ANEXO 30** la documentación presentada ante la DNPI.

(iv) COLOMBIA:

El 8 de enero de 2016, MORLA, a través de apoderados de SATTVICA S.A. en Colombia, presentó un escrito dirigido al Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente 15 306178, en la solicitud de marca nominativa MARADONA, multiclase 25, 28, 35, 38, 41 y 43 pedida por SATTVICA S.A.

Mediante este escrito, se adjuntó una nota autorización de fecha 4.1.2016, firmada por MORLA, como apoderado de MARADONA, a mérito del a mérito del poder otorgado mediante Acta Consular Nro. 28, a fin de autorizar a SATTVICA S.A. a que registre bajo su responsabilidad y a su nombre las marcas MARADONA detalladas precedentemente. También es la Esc.

IAMPOLSKY quien certifica la firma de MORLA y ratifica que el nombrado tendría facultades suficientes para actuar.

Otra vez MORLA invoca un poder que NO le otorga capacidad suficiente para disponer en forma gratuita de los bienes de MARADONA. De nuevo podrá observar V.S. que MARADONA no interviene ni firma por sí documento alguno.

Se repite nuevamente el patrón ilícito del demandado, al igual que aconteciera en México y en Uruguay. Note que esas autorizaciones que presenta MORLA como apoderado de Maradona, son incluso de fecha anterior al controvertido Affidavit otorgado en inglés y árabe en marzo de 2016.

Se adjunta como **ANEXO 31** la documentación presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

(v) ***ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA***:

En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, primeramente, MORLA intentó conseguir los registros a nombre de SATTVICA S.A. presentando la AFFIDAVIT (documento en idioma inglés y árabe de fecha 28 de marzo de 2016, firmada en las Cortes de DUBAI. En este punto aclaro que, conforme el sistema que rige en ése país, SATTVICA S.A. solicitó la marca MARADONA el 29/12/2015 con fundamento en ser titular de la misma marca en otro país, lo cual a esa fecha era falso.

Habiendo sido observado el trámite, porque debía acreditar la titularidad de la marca en el otro país (Argentina) luego presentó distintos certificados que le emitió el INPI en Argentina,

donde constaba que SATTVICA S.A. era la titular de varios de los registros que pretendía registrar en aquel país.

Puntualmente los registros 2183397, 2182968, 2182967, 2182966 y 2183398, que son justamente cinco de los diez registros que se auto cedió MORLA ilícitamente a través del convenio de transferencia del 4 de enero de 2016 que presentó ante el INPI y que forman parte del objeto de la presente. Es decir que sin está cesión, que como vimos es nula, jamás hubiera logrado obtener el registro de la marca en EE.UU.

Como **ANEXO 32** adjuntamos la documentación presentada en la oficina de Marcas de Estados Unidos por los demandados que acreditan lo expuesto.

(vi) FACTURAS ESTUDIO FERREYRA & MARCOVECCHIO REGISTROS EXTERIOR.

Por último y no menos importante, debemos mencionar que fue **MARADONA quien afrontó todos los gastos de los registros de las marcas en el extranjero.**

Este hecho resulta sumamente valioso para la procedencia de la acción de reivindicación de marcas promovida por mi parte.

A modo de ejemplo podemos mencionar la existencia de facturas emitidas por el Estudio Ferreyra & Marcovecchio a Diego Armando Maradona por el registro de marcas "MARADONA" en la Comunidad Europea, Korea, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, Qatar, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, India, Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos.

Como **ANEXO 16** se acompañan copia las facturas emitidas por el Estudio Ferreyra & Marcovecchio a Diego Armando Maradona, secuestradas en las oficinas de SATTVICA S.A. que acreditan lo expuesto.

Fue Diego MARADONA quien afrontó con su patrimonio los gastos de honorarios y tasas por un total de más de US$ 240.000 (*dólares estadounidenses doscientos cuarenta mil*) para registrar sus marcas en distintos países del mundo. Y no lo hizo SATTVICA S.A., a nombre de quien, subrepticiamente, fueron registradas estas marcas mediante documentación carente de toda legalidad. Esto prueba nuevamente que el verdadero y único titular de las marcas que aquí nos ocupan es MARADONA. Hoy, fallecimiento mediante del titular marcario, estas marcas les pertenecen a sus legítimos herederos.

Las solicitudes en el extranjero, en forma directa a nombre de SATTVICA S.A., de distintas marcas que indudablemente pertenecían a MARADONA y la posterior cesión gratuita de otras que el astro ya tenía registradas, deja en evidencia que nos encontramos frente a una apropiación indebida de marcas por parte de MORLA, a través de su sello de goma SATTVICA S.A., que, como consecuencia directa, conlleva un desbaratamiento de derechos hereditarios, y como tal, es merecedora del más absoluto reproche legal. El carácter gratuito de la cesión de unos de los activos más valiosos del Sr. MARADONA a una sociedad del propio apoderado que firma las cesiones y transferencias, no permite arribar a otra conclusión. Lo que así debe ser sin más declarado por V.S. y ordenando a los demandados a ceder y transferir todas ellas a los legítimos herederos.

XIII. DAÑOS Y PERJUICIOS

Desde luego, el apoderamiento ilegítimo por parte de los demandados de las marcas "MARADONA", priva a mis representados de obtener un rédito económico necesariamente ligado a la explotación comercial de dichas marcas, produciendo, a no dudarlo, un claro y evidente perjuicio económico, el que debe generar una reparación, lo cual, no escapa a esta parte, es de difícil medición. Veamos.

La conducta de los demandados constituye, lisa y llanamente, un acto antijurídico, concepto que en nuestra legislación se encuentra regulado en el artículo 1717 del Código Civil y Comercial, el cual dispone:

> *"Antijuricidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada"*.

En tal sentido, el daño es un perjuicio, un menoscabo que se sufre y que puede consistir en una lesión física, una lesión patrimonial, una afección espiritual o psíquica, etc.

La contrariedad del acto al derecho objetivo –acto antijurídico– determina necesariamente una sanción de la ley, debido a que el orden jurídico es, por esencia, un orden coactivo.

La sanción más frecuente que acompaña al acto ilícito en las leyes civiles es la que obliga a su autor al resarcimiento del daño causado. En tal sentido, es que el legislador, en el artículo 1716 del Código Civil y Comercial, dispone:

> *"Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código".*

En su defecto, u obró en forma negligente e imprudente, o tuvo como objetivo causar un perjuicio.

Respecto de los factores subjetivos de atribución, el Código Civil y Comercial dispone en su artículo 1724 que:

> *"Factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos".*

Es sabido que tanto la culpa como el dolo son factores de atribución de responsabilidad. Los demandados nunca podrían alegar culpa para justificar su conducta ilícita o morigerar el monto resarcitorio de los daños, en razón de que MORLA sabía perfectamente que las marcas "MARADONA" pertenecían precisamente al astro del fútbol. A sabiendas de ello, decidieron igualmente apoderarse ilegítimamente de todos esos registros.

La indemnización reclamada resulta procedente toda vez que estamos frente a un hecho ilícito y ha quedado probado el nexo causal de los daños experimentados por esta parte. En tal sentido, el artículo 1737 del Código Civil y Comercial dispone:

> *"Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva".*

Desde hace años la jurisprudencia viene reconociendo que la utilización y explotación de un signo ajeno hace presumir la existencia de un daño y que, a pesar de ser muchas veces

muy difícil su acreditación, igualmente se ha ordenado la reparación de los perjuicios con fundamento en la circunstancia que quien ejerce una conducta antijurídica no puede beneficiarse con la dificultad que conlleva la producción de prueba, muchas veces provocada por los propios infractores.

En ese sentido, se ha dicho que:

> *"Nuestro derecho establece que todo aquel que cause un daño debe repararlo. En materia de marcas sucede exactamente lo mismo. La usurpación marcaria causa un daño. Daño a veces difícil, si no imposible de probar, pero daño al fin. A pesar de la dificultad de la prueba la tendencia ha sido siempre ordenar una reparación. En cantidad grande de fallos la jurisprudencia tuvo un criterio realista y admitió que el hecho de configurarse el acto ilícito, el delito, era suficiente para presumir el daño y que si éste no era probado en su momento, debía hacerlo prudentemente el juez".* [14]

> *"…tanto caracterizada doctrina como la jurisprudencia de esta Cámara (v. esta Sala, causas 5221 del 9.10.87, 25.123/94 del 28.12.95, 50.903/95 del 2.4.96, 7972/91 del 3.9.96, 12.246/94 del 12.10.00 y 1361/98 del 20.12.01, entre otras; Sala I, causa 640 del 8.10.71 y Sala III, causa 4465 del 6.3.87; Otamendi, J., "Derecho de Marcas", 2' ed., pág. 325; Etcheverry, O., "La reparación de daños en infracciones de nombres y marcas" en Derechos Intelectuales, ed. Astrea, t.3, págs.13/20; O':Farrell, E., "La indemnización debida por los usurpadores de derechos marcarios", en LL 1991-E, p. 327 y ss.; y Faerman, S.F., "La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios", en Derechos Intelectuales, cit., t. 4, págs. 215/222) han puesto de relieve la notoria dificultad que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella, e inclusive, para acreditar el propio daño. Por lo tanto,*

[14] CNCCF, Sala III, "Afrika Kueros S.A. c/ Sacatex S.R.L.", Causa N° 7407, del 15/05/1991.

frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial diversos autores se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades probatorias antedichas. En este aspecto, la jurisprudencia de esta Sala se ha ido orientando en el sentido a que antes me he referido, pero sin aceptar una generalización que pondría en peligro la defensa en juicio de los litigantes". [15]

Existe tanto en la doctrina como jurisprudencia concordancia de que la certeza del lucro cesante es siempre relativa: comprende lo verosímil, sin llegar a lo necesario o infalible. Tal como lo señala Orgaz:

"No se trata de una mera posibilidad de esas ganancias, tampoco de la seguridad de que ellas se habrían obtenido, ya que tal certeza no puede lógicamente existir con respecto a ganancias en cierto modo supuestas. ... El criterio a aplicar es un intermedio entre esos dos extremos, el de la probabilidad objetiva, de acuerdo con las circunstancias del caso". [16]

Respecto de la prueba del lucro cesante, nos dicen los Dres. Alberto J. Bueres y Elena I. Highton:

"Ahora bien, en la práctica, el lucro cesante no puede probarse de manera directa sino por medio de presunciones o inferencias lógicas, basadas en el sentido común y la experiencia. Esa limitación deriva de que el hecho fuente ha detenido el curso de los acontecimientos en cuya evolución habrían podido obtenerse los beneficios esperados, por lo que es imposible asegurar que se habrían obtenido". [17]

---

[15] CNCCF, Sala I, "Axoft Argentina S.A. c/ Siri, Juan Carlos s/ Cese de uso de marcas. Daños y perjuicios", Causa N° 5515/98 del 13/3/2003.
[16] ORGAZ, Alfredo, "El Daño Resarcible", 1967, pág. 68.
[17] BUERES, Alberto J. y HIGHTON, Elena I., "Código Civil y Normas complementarias". Ed. Hammurabi, Tomo 3 A, pág. 105.

En tal sentido, la jurisprudencia resolvió:

"... tampoco lo es menos que el demandado realizó un usufructo no legítimo ni autorizado de la imagen y prestigio de las marcas del actor, para los que contribuyó cimentando un servicio que perdura en el mercado por más de 20 años, se difunde en 18 locales, y para lo cual ha invertido (y sigue haciéndolo) en publicidad (cfr. mi voto en la causa 11.840/94 del 31/3/98, como vocal subrogante en la Sala III).

En tales condiciones, en la medida que cabe presumir que - como en este caso - por el uso de la marca similar al demandado se vio favorecido con la imagen y el prestigio ajenos, es posible fijar una reparación a partir de una interpretación amplia de la indemnización que pretende, habida cuenta que la aproximación violatoria de la ley de marcas (art. 3º, inc. "b") resultó un "beneficio ilícitamente habido" (cfr. tercer párrafo del punto 2o. del Capítulo V, a fs. 230)". (Conf. Sala I, Causa 1889/97 del 12/10/00).

"La usurpación de la marca ajena y su elección ya sea para individualizar un comercio o para identificar productos o servicios, permite de por si crear la presunción de un daño al titular del signo marcario utilizado ilegítimamente. Cabe entenderlo así porque quien usurpa una marca se apodera de lo ajeno, lo cual significa que la sustrae de la esfera jurídica de su titular, quien pierde así la exclusividad de su derecho (art. 4º, ley 22.362).

Basta tener en cuenta que, si como ocurrió en el caso, la demandada comercializa sus zapatos denominando California a su negocio, no obstante que estaba difundida la marca del mismo nombre para distinguir calzado, lo obvio y razonable es que haya generado una desviación de la atención de sus efectivos compradores. Y esto es perjudicial en sí mismo. ... La circunstancia clara y precisa de que se haya usufructuado el nombre comercial o la marca ajena en el desenvolvimiento de las actividades de la demandada, infiere un daño

que, cuantitativamente podrá probarse o no. Admitiendo que en algunos supuestos ello ocurra, entra en juego el dispositivo que prevé el art. 165 del Cód. Proc…., a través del uso del nombre y marca ajena, se impide el acrecentamiento de la potencial clientela, que eventualmente se confunda al comprar un producto, pensando en la garantía que – a su juicio- implicaba adquirir un producto de otro fabricante". (Conf. Sala I, causa 2711/91 del 27/5/93).

Siendo que la determinación del monto de los daños y perjuicios reclamados surgirá de la prueba pericial contable que se deberá llevar adelante sobre los libros, registros contables, declaraciones impositivas, contratos que hubieran otorgado, de los accionados, y demás probanzas que se realicen en estos actuados, por el momento no resulta posible determinar el monto de la indemnización reclamada.

En ese sentido, las tres Salas que integran la Excma. Cámara del Fuero han resuelto lo siguiente:

"... la indeterminación del monto reclamado en demandas de resarcimiento de infracciones marcarias no da lugar, como regla, a la articulación de la defensa prevista en el art. 347, inc. 5, del Código Procesal (conf. esta Sala, causa 5062 del 7.7.94). Se trata de un supuesto en el que la exigencia contenida en el art. 330, inc. 6, segundo párrafo del citado Código, debe ser morigerada, bastando al actor, en su caso, que indique únicamente la cosa demandada, pues tal precisión no se vincula ya con el monto del reclamo, sino con su objeto, el cual debe ser designado con toda exactitud conforme lo impone el inc. 3 de esa misma disposición ritual (conf. esta Sala, causa 7695 del 5.8.95).

"En ese orden de ideas resulta no sólo una tarea sumamente dificultosa sino también podría resultar prematura, ya que se desconocen los datos precisos tales como ventas, circuitos de comercialización, volúmenes importados, etc., extremos que tampoco fueron notificados por la

demandada cuando fue intimada mediante carta documento...", corresponde concluir en que ningún defecto legal mostró el escrito de inicio que justificase la articulación de la excepción previa de que se trata. (Conf. Sala III, Causa 10.345/01, del 11/7/02)".

"La indeterminación del monto que se demanda en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios irrogados, así como la restitución de frutos que se denuncia como habidos ilícitamente en la comercialización de productos con las marcas cuestionadas, aparece como atendible, ponderando a tal efecto que una cuantificación de los rubros aludidos sólo se puede establecer -en forma seria y no a partir de un cálculo antojadizo- con la realización de los peritajes contables pertinentes y, evaluando los extremos apuntados, ni siquiera resultaría procedente exigir que la parte actora formule una estimación, aun provisional, habida cuenta de que por el estrecho anudamiento entre lo reclamado y la prueba a producirse, se la podría tachar de arbitraria (conf. Sala I causa 1889/97 del 3.7.97. En igual sentido esta Sala causa 3936/97 del 1.7.99. En análogo sentido Sala III, causa 2206/98 del 1.8.00).

En tales condiciones, corresponde concluir en que ningún defecto legal mostró el escrito de inicio que justificase la articulación de la excepción previa de que se trata. (Conf. Sala II, Causa 3721/2003 del 30/8/05).

Es entonces inevitable llegar a la conclusión que el solo hecho de que alguien se apodere y use indebidamente la marca de un tercero causa un daño que debe ser indemnizado.

En este sentido, la Dra. Faerman expone:

"Es que ese uso indebido constituye el perjuicio mismo, ya que la lesión jurídica fundamental consiste en el ejercicio indebido de un derecho que pertenece en forma exclusiva al titular, quien le interesa determinar la

oportunidad, el modo y los productos y/o servicios en que utilizará si marca o en que autorizará su uso por otros". [18]

En virtud de lo anteriormente mencionado, constatado como se encuentra el desapoderamiento de las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO", "LA MANO DE DIOS", "FIGURATIVA" y "D10S", y su consiguiente uso indebido por parte de los demandados, la existencia de los daños debe ser admitidita como lógica consecuencia de él.

MORLA, que ha obtenido ilegítimamente a través de su sociedad "cáscara" SATTVICA S.A. los registros de marcas que no le pertenecen, y que consiguiente realiza un uso indebido de todas ellas, lo hace con el objeto de beneficiarse, de enriquecerse de ello. Se trata, sin dudas, de un enriquecimiento sin causa.

Finalmente, respecto a la determinación del monto de los daños y perjuicios reclamados, su magnitud y alcance se obtendrá de las pericias y demás elementos probatorios.

El artículo 330 del Código Procesal prevé que, en los supuestos como el de autos, se releve al actor de la carga de precisar numéricamente el monto pretendido. Ello, en virtud que su fijación se encuentra inescindiblemente supeditada a las probanzas que deban producirse en el juicio.

Esta parte, conforme lo dispuesto por el artículo 165 del Código Procesal, deja librado al arbitrio de V.S. el *quantum* indemnizatorio, debiendo el Sr. Juez fijar prudencialmente el mismo en base a las circunstancias del presente caso y a las pruebas que

---

[18] FAERMAN, Silvina Fabiana, "La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios, en DERECHOS INTELECTUALES", Tomo 4, pág. 218.

se produzcan, con más los intereses pertinentes desde el momento de cometida la infracción.

Como corolario de lo expuesto, a V.S. pido condene a SATTVICA S.A., Matías Edgardo MORLA y Christian Maximiliano POMARGO, a resarcir a mi parte todos los perjuicios que su conducta le ha ocasionado, incluyéndose dentro de los mismos, sin limitarlos, los daños, intereses, la restitución de utilidades, el daño a la imagen, el lucro cesante, y el enriquecimiento sin causa.

XIV. OFRECE PRUEBA

Conforme lo dispuesto por el artículo 333 del Código Procesal, se ofrece la siguiente prueba:

A) DOCUMENTAL

ANEXO 1: Resolución de fecha 29 de diciembre de 2020 que me designa administrador de la sucesión de DIEGO ARMANDO MARADONA.

ANEXO 2: Copias de las cartas documento citando a los demandados a mediación.

ANEXO 3: Acta de mediación celebrada el 15 de abril de 2021, cerrada sin acuerdo por imposibilidad de notificar.

ANEXO 4: Copia de la resolución judicial dictada el 4 de marzo de 2021, que declaró herederos universales de MARADONA a sus hijos Diego Armando Maradona y Sinagra, Dalma Nerea Maradona y Villafañe, Dinorah Gianinna Maradona y Villafañe, Jana Maradona y Sabalain y Diego Fernando Maradona y Ojeda.

ANEXO 5: Listado de marcas registradas por DIEGO ARMANDO MARADONA, transferidas en el año 2016 a nombre de SATTVICA S.A.

ANEXO 6: Listado de marcas de titularidad de SATTVICA S.A. en Argentina.

ANEXO 7: Listado de marcas de titularidad de SATTVICA S.A. en el extranjero.

ANEXO 8: Copias de los edictos publicados en el sitio web del Boletín Oficial de la República Argentina, respecto de SATTVICA S.A.

ANEXO 9: Copia fiel del balance correspondiente al ejercicio económico No. 5 de SATTVICA S.A., cerrado al 31/12/2019.

ANEXO 10: Copia del Libro Diario No. 1 de SATTVICA S.A.

ANEXO 11: Impresiones de la base de datos del INPI, respecto de las marcas de titularidad de DIEGO ARMANDO MARADONA.

ANEXO 12: Copias fieles de los expedientes administrativos relativos a las marcas "DIEGO ARMANDO MARADONA" (Registro No. 2.188.739, renovado por Registro No. 2.959.905), de la clase 3; y "MARADONA", (Registro No. 2.183.395, renovado por el Registro No. 2.940.187), de la clase 12.

ANEXO 13: Copias de las escrituras públicas Nos. 249, 250, 251 y 252; y de la nota fechada en "octubre de 2018" y expedida en "Culiacán".

ANEXO 14: Copia del Poder General Amplio de Administración y Disposición, y de Representación Administrativa, Bancaria y Judicial, otorgado por MARADONA a favor de MORLA, mediante escritura No. 103, y del Poder General Amplio de Administración y Disposición, otorgado por Acta Consular No. 28, pasada ante el funcionario consular de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

ANEXO 15: Copia del poder especial otorgado el 31 de julio de 2015, pasado por Escritura No. 174, a favor de Walter Christian Ferreyra.

ANEXO 16: Copias de las facturas emitidas por el Estudio Ferreyra & Marcovecchio a DIEGO ARMANDO MARADONA por el registro de marcas en Argentina y en el extranjero.

ANEXO 17: Copia del convenio de transferencia de marcas de fecha 04.1.2016.

ANEXO 18: Copia del convenio de transferencia de marcas de fecha 16.11.2016.

ANEXO 19: Copia del contrato con YPF, que lleva la firma de MORLA certificada ante escribano.

ANEXO 20: Copia de "*CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE MARCA*" –sin fecha– y de "*CONVENIO PARA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE MARCAS*" de fecha 26.12.2015.

ANEXO 21: Copia de la Affidavit Cortes de Dubái en idioma árabe e inglés de fecha 28.03.2016.

ANEXO 22: Documento de fecha 20.03.2020.

ANEXO 23: Copia del poder debidamente otorgado por esta parte al Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P.

ANEXO 24: Copia de la constancia de inscripción de la cesión de marca no. 002243947 DIEGO MARADONA, de titularidad del difunto Diego Armando Maradona, a favor de SATTVICA S.A.

ANEXO 25: Copia del escrito presentado por el Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P., con fecha 1/02/2021, ante la EUIPO, solicitando la nulidad de la cesión de la marca comunitaria DIEGO MARADONA, no. 002243947.

ANEXO 26: Copia de la notificación de la EUIPO al Estudio RUO PATENTES Y MARCAS S.L.P. que deja sin efecto la cesión de la marca comunitaria no. 002243947 DIEGO MARADONA a favor de SATTVICA S.A

ANEXO 27: Copia de la constancia que acredita que se inscribió nuevamente la cesión la marca comunitaria no. 002243947 DIEGO MARADONA, de titularidad del difunto DIEGO ARMANDO MARADONA, a favor de SATTVICA S.A.

ANEXO 28: Escrito presentado pidiendo nuevamente la nulidad de la cesión de la marca no. 002243947 y también se acompaña impresión de la página de la EUIPO que deja sin efecto la nueva cesión de la marca comunitaria no. 002243947 DIEGO MARADONA, de titularidad del difunto Diego Armando Maradona, a favor de SATTVICA S.A. e inscribe esta misma a favor de los legítimos herederos de DIEGO A. MARADONA.

ANEXO 29: Copia del documento "AUTORIZACIÓN DE REGISTRO" de marcas en MEXICO, junto con la restante documentación presentada por MORLA ante el IMPI.

ANEXO 30: Copia de la documentación presentada ante la DNPI de Uruguay por MORLA.

ANEXO 31: Documentación presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

ANEXO 32: Copia de la documentación presentada en la Oficina de Marcas de Estados Unidos.

Asimismo, se ofrecen "*add effectum videndi et probandi*" los autos **"MARADONA DIEGO ARMANDO S/SUCESIÓN C/ SATTVICA S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES" (Expte. N° 14/2021)**, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Federal No. 8, Secretaría No. 16, cuya agregación por cuerda a estos actuados se solicita.

Se ofrecen también "*add effectum videndi et probandi*" los autos **"MORLA MATÍAS EDGARDO S/ DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA" (Expte. No. 11155/2021)**, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 43, Secretaría No. 109.

B) CONFESIONAL

Solicito se cite al representante legal de SATTVICA S.A., y a los Sres. Matías Edgardo MORLA y Christian Maximiliano POMARGO, a absolver posiciones, a tenor de los pliegos que se presentarán oportunamente, haciendo expresa reserva además de formular preguntas autorizadas por el artículo 415 del Código Procesal, a los fines de coadyuvar a conocer la verdad objetiva.

C) <u>INFORMATIVA</u>

C.1. Se libre oficio al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), para que:

- Remita copias de los expedientes administrativos relativos a las marcas que se detallan a continuación:

    - **"DIEGO ARMANDO MARADONA"**, Reg. Nos. 2.959.905, 2.939.642, 2.939.641, 2.939.640, 2.939.639, 2.939.698, 3.081.728, 2.939.697, 2.939.643 y 2.959.906, de las clases 3, 12, 14, 16, 24, 25, 28, 35, 38 y 41, respectivamente.
    - **"MARADONA"**, Reg. Nos. 2.940.186, 2.940.187, 2.939.693, 2.939.694, 2.939.635, 2.940.185, 2.939.636, 2.939.637, 2.939.638 y 2.940.184, de las clases 3, 12, 14, 16, 24, 25, 28, 35, 38 y 41, respectivamente.
    - **"LA MANO DE DIOS"**, Reg. No. 2.939.695, de la clase 25.
    - **"DIEGO ARMANDO MARADONA"**, Reg. Nos. 2.872.981, 2.872.980, 2.866.667, 2.866.625, 2.866.627, 2.866.631, 2.866.633, 2.901.916 y 2.866.635, de las clases 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 43, respectivamente.
    - **"DIEGO MARADONA"**, Reg. Nos. 2.871.404, 2.866.455, 2.871.403, 2.871.402, 2.871.401, 2.868.947, 2.871.400, 2.871.399, 2.871.398, 2.866.457, 2.866.456, 2.866.458, 2.866.459, 2.866.460, 2.866.461, 2.871.397, 2.871.395, 2.871.396 y 2.866.462, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
    - **"MARADONA"**, Reg. Nos. 2.866.453, 2.866.447, 2.866.448, 2.866.449, 2.866.450 y 2.866.451, de las clases 18, 29, 30, 31, 34 y 43, respectivamente.
    - **"MARADONA"**, Actas Nos. 3.457.417, 3.457.429 y 3.457.430, de las clases 9, 32 y 33, respectivamente.

- **“DIEGOL”**, Reg. Nos. 2.832.449, 2.869.136, 2.832.450, 2.832.451, 2.869.137, 2.832.452, 2.832.453, 2.832.454, 2.832.455, 2.832.456, 2.832.457, 2.872.982, 2.894.180, 2.832.458, 2.832.459, 2.869.138, 2.869.570, 2.871.233 y 2.832.460, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **“EL 10”**, Reg. Nos. 2.830.252, 2.866.454 y 2.866.452, de las clases 14, 41 y 43, respectivamente.
- **“EL 10”**, Actas Nos. 3.457.369, 3.457.370, 3.457.373, 3.457.375, 3.457.376, 3.457.377, 3.457.378, 3.457.379, 3.457.380, 3.457.381, 3.457.382, 3.457.383, 3.457.384, 3.457.385, 3.457.386 y 3.457.387, de las clases 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 y 38, respectivamente.
- **“EL DIEGO”**, Reg. Nos. 2.866.637, 2.866.639, 2.866.640, 2.866.642, 2.866.644, 2.866.646, 2.866.648, 2.866.649, 2.866.651, 2.866.652, 2.866.654, 2.866.623, 2.866.657, 2.866.659, 2.866.660, 2.866.663, 2.866.665 y 2.866.916, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **“LA MANO DE DIOS”**, Reg. Nos. 2.871.406, 2.830.936, 2.830.937, 2.830.938, 2.871.405, 2.868.943, 2.868.939, 2.868.941, 2.830.940, 2.830.941, 2.830.942, 2.830.943, 2.830.944, 2.868.942 y 2.868.946, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 38, respectivamente.
- **“LA MANO DE DIOS”**, Acta No. 3.457.403, de la clase 33.
- **“FIGURATIVA”**, Actas Nos. 3.999.093, 3.999.225, 3.999.094, 3.999.095, 3.999.096, 3.999.097, 3.999.098, 3.999.226, 3.999.215, 3.999.216, 3.999.217, 3.999.218, 3.999.145, 3.999.146, 3.999.147, 3.999.148, 3.999.149, 3.999.150, 3.999.151, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **“DIEGO ARMANDO MARADONA” (mixta)**, Actas Nos. 3.999.179, 3.999.222, 3.999.180, 3.999.181, 3.999.182, 3.999.183, 3.999.184, 3.999.185, 3.999.186, 3.999.187, 3.999.188, 3.999.189,

3.999.190, 3.999.191, 3.999.192, 3.999.193, 3.999.194, 3.999.195, 3.999.196, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.

- **"DIEGO MARADONA" (mixta)**, Actas Nos. 3.999.127, 3.999.158, 3.999.128, 3.999.129, 3.999.130, 3.999.131, 3.999.132, 3.999.133, 3.999.134, 3.999.135, 3.999.136, 3.999.137, 3.999.138, 3.999.139, 3.999.140, 3.999.141, 3.999.142, 3.999.143, 3.999.144, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **"MARADONA" (mixta)**, Actas Nos. 3.999.197, 3.999.223, 3.999.198, 3.999.199, 3.999.200, 3.999.201, 3.999.202, 3.999.203, 3.999.204, 3.999.205, 3.999.206, 3.999.207, 3.999.208, 3.999.209, 3.999.210, 3.999.211, 3.999.212, 3.999.213, 3.999.214, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **"DIEGOL" (mixta)**, Actas Nos. 3.999.159, 3.999.161, 3.999.160, 3.999.162, 3.999.163, 3.999.164, 3.999.165, 3.999.166, 3.999.167, 3.999.168, 3.999.169, 3.999.170, 3.999.171, 3.999.172, 3.999.173, 3.999.177, 3.999.174, 3.999.175, 3.999.176, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **"EL DIEGO" (mixta)**, Actas Nos. 3.999.102, 3.999.120, 3.999.079, 3.999.080, 3.999.081, 3.999.082, 3.999.083, 3.999.084, 3.999.085, 3.999.086, 3.999.087, 3.999.088, 3.999.089, 3.999.090, 3.999.091, 3.999.092, 3.999.124, 3.999.123, 3.999.125, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **"LA MANO DE DIOS" (mixta)**, Actas Nos. 3.999.103, 3.999.121, 3.999.104, 3.999.105, 3.999.106, 3.999.122, 3.999.107, 3.999.108, 3.999.109, 3.999.110, 3.999.111, 3.999.112, 3.999.113, 3.999.114, 3.999.115, 3.999.116, 3.999.117, 3.999.118, 3.999.119, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.

- **"D102" (denominativa)**, Actas Nos. 3.999.224, 3.999.153, 3.999.101, 3.999.154, 3.999.155, 3.999.156, 3.999.152, 3.999.126, 3.999.099, 3.999.100, 3.999.219, 3.999.220, 3.999.221, 3.999.157, de las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 y 43, respectivamente.

C.2. Se ordene librar oficio a la EUIPO y a las OFICINAS DE MARCAS de URUGUAY, COLOMBIA, MEXICO, ESTADOS UNIDOS a fin de que se sirvan informar si las copias de los expedientes de las marcas y documentación que se detallan en los **ANEXOS 19 a 32**, se corresponden con sus originales.

C.3. Se ordene librar oficio a la Inspección General de Justicia (IGJ), para que acompañe: (i) copia del estatuto social de SATTVICA S.A. y de sus modificaciones; (ii) copias de los balances contables presentados por SATTVICA S.A.

D) PERICIAL CONTABLE

Solicito se designe perito contador único de oficio, a los efectos que:

D.1. Teniendo a la vista los libros contables y documentación respaldatoria de SATTVICA S.A., informe lo siguiente:

(a) Si los libros son llevados en legal forma.
(b) Fecha de inicio y actividad declarada.
(c) Si la demandada es titular registral, en Argentina y en el exterior, de las marcas que se detallan a continuación y, en caso afirmativo, desde cuándo:

- **"DIEGO ARMANDO MARADONA"**, Reg. Nos. 2.959.905, 2.939.642, 2.939.641, 2.939.640, 2.939.639, 2.939.698, 3.081.728,

2.939.697, 2.939.643 y 2.959.906, de las clases 3, 12, 14, 16, 24, 25, 28, 35, 38 y 41, respectivamente.

- **"MARADONA"**, Reg. Nos. 2.940.186, 2.940.187, 2.939.693, 2.939.694, 2.939.635, 2.940.185, 2.939.636, 2.939.637, 2.939.638 y 2.940.184, de las clases 3, 12, 14, 16, 24, 25, 28, 35, 38 y 41, respectivamente.
- **"LA MANO DE DIOS"**, Reg. No. 2.939.695, de la clase 25.
- **"DIEGO ARMANDO MARADONA"**, Reg. Nos. 2.872.981, 2.872.980, 2.866.667, 2.866.625, 2.866.627, 2.866.631, 2.866.633, 2.901.916 y 2.866.635, de las clases 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 43, respectivamente.
- **"DIEGO MARADONA"**, Reg. Nos. 2.871.404, 2.866.455, 2.871.403, 2.871.402, 2.871.401, 2.868.947, 2.871.400, 2.871.399, 2.871.398, 2.866.457, 2.866.456, 2.866.458, 2.866.459, 2.866.460, 2.866.461, 2.871.397, 2.871.395, 2.871.396 y 2.866.462, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **"MARADONA"**, Reg. Nos. 2.866.453, 2.866.447, 2.866.448, 2.866.449, 2.866.450 y 2.866.451, de las clases 18, 29, 30, 31, 34 y 43, respectivamente.
- **"MARADONA"**, Actas Nos. 3.457.417, 3.457.429 y 3.457.430, de las clases 9, 32 y 33, respectivamente.
- **"DIEGOL"**, Reg. Nos. 2.832.449, 2.869.136, 2.832.450, 2.832.451, 2.869.137, 2.832.452, 2.832.453, 2.832.454, 2.832.455, 2.832.456, 2.832.457, 2.872.982, 2.894.180, 2.832.458, 2.832.459, 2.869.138, 2.869.570, 2.871.233 y 2.832.460, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **"EL 10"**, Reg. Nos. 2.830.252, 2.866.454 y 2.866.452, de las clases 14, 41 y 43, respectivamente.
- **"EL 10"**, Actas Nos. 3.457.369, 3.457.370, 3.457.373, 3.457.375, 3.457.376, 3.457.377, 3.457.378, 3.457.379, 3.457.380, 3.457.381, 3.457.382, 3.457.383, 3.457.384, 3.457.385, 3.457.386 y 3.457.387,

de las clases 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 y 38, respectivamente.

- **"EL DIEGO"**, Reg. Nos. 2.866.637, 2.866.639, 2.866.640, 2.866.642, 2.866.644, 2.866.646, 2.866.648, 2.866.649, 2.866.651, 2.866.652, 2.866.654, 2.866.623, 2.866.657, 2.866.659, 2.866.660, 2.866.663, 2.866.665 y 2.866.916, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 y 43, respectivamente.
- **"LA MANO DE DIOS"**, Reg. Nos. 2.871.406, 2.830.936, 2.830.937, 2.830.938, 2.871.405, 2.868.943, 2.868.939, 2.868.941, 2.830.940, 2.830.941, 2.830.942, 2.830.943, 2.830.944, 2.868.942 y 2.868.946, de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 38, respectivamente.
- **"LA MANO DE DIOS"**, Acta No. 3.457.403, de la clase 33.
- **"MARADONA"**, Reg. No. 470825, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Uruguay).
- **"MARADONA"**, Reg. No. 14960141, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43, y Solicitud N. 18320827, de la clase 34 (Unión Europea).
- **"MARADONA"**, Reg. No. 3144024, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (India).
- **"MARADONA"**, Reg. No. 5456112, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Estados Unidos).
- **"MARADONA"**, Reg. No. 1215468, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Chile).
- **"MARADONA"**, Reg. No. 1742334, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Australia).
- **"MARADONA"**, Reg. No. 1034067, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Nueva Zelanda).
- **"MARADONA"**, Reg. Nos. 1709986, 1728923, 1727438, 1730034, 1730033 y 1727439, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43, respectivamente (México).
- **"MARADONA"**, Reg. No. 5926282, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Japón).

- **"MARADONA"**, Reg. Nos. AE149140, AE149141, AE149142, AE149143, AE149144 y AE149145, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43, respectivamente (Emiratos Árabes Unidos).
- **"MARADONA"**, Reg. No. 537285, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Colombia).
- **"MARADONA"**, Reg. No. T00015429, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Perú).
- **"MARADONA"**, Solicitudes No. 2016-000111, 2016-000112, 2016-000113, 2016-000114, 2016-000115 y 2016-000116, de las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 (Venezuela).

(d) En caso afirmativo del punto anterior, informe todos los contratos celebrados con terceros que involucran a las marcas detalladas precedentemente.

D.2. Teniendo a la vista las declaraciones impositivas y/o demás registraciones administrativas o contables en caso que resulten comerciantes y lleven libros de los Sres. Matías Edgardo MORLA y Christian Maximiliano POMARGO, informe lo siguiente:

(a) Si cada uno de ellos lleva los libros previstos en el artículo 44 del Código de Comercio.
(b) Si sus libros, declaraciones impositivas y/o demás registros contables son llevados en legal forma.
(c) Informe cuáles son las actividades que declaran.
(d) Indique en qué fecha declaran el inicio de tales actividades.
(e) Si los Sres. Matías Edgardo MORLA y Christian Maximiliano POMARGO son o han sido representantes legales y/o accionistas de SATTVICA S.A.
(f) Determine, teniendo a la vista las declaraciones juradas originales y/o rectificativas (en su caso) de los impuestos a las ganancias, bienes personales, ingresos brutos, e impuesto al valor agregado: fecha de presentación, origen y monto consignado como ventas,

servicios y locaciones netas, monto declarado como capital afectado a sociedades y/o explotaciones unipersonales.

E) PERICIAL INFORMÁTICA

Para el caso que los demandados desconozcan las impresiones acompañadas como **ANEXOS 8 y 11** solicito se designe de oficio a un perito en informática para que acceda a las páginas web que se detallan a continuación y constate si las impresiones que se adjuntan en los **ANEXOS 8 y 11** han sido realizadas en dichas páginas y si el contenido se corresponde:

- https://www.boletinoficial.gob.ar/busquedaAvanzada/all
- https://portaltramites.inpi.gob.ar/

Para el supuesto que V.S. estime innecesaria la designación de un perito en informática, se solicita que la autenticidad de las páginas en cuestión sea corroborada mediante una constatación a ser realizada conjuntamente por los letrados de ambas partes.

XV. RESERVA DE AMPLIAR DEMANDA

Se deja expresa reserva de ampliar los fundamentos de hecho y de derecho que hacen al sustento de la pretensión incoada por la actora en la presente demanda, conforme lo establece el artículo 331 del Código Procesal.

XVI. AUTORIZACIONES

Se autoriza a los Dres. Cinthia Mariela CHEMI, Natalia KORMAN, Ignacio PIAZZA, Fernando PUBUL MARTIN,

Agostina MALANDRA y/o Fiorella BIONDO, y a los Sres. Manuel LOPEZ FONTAN y/o Pedro MIÑO, para ver y retirar el expediente, retirar copias de escritos, exhortos, documentos, oficios y expedientes administrativos para su diligenciamiento, extraer fotocopias y a dejar constancia en el libro de asistencia (artículo 133 del Código Procesal).

XVII. PLANTEA CASO FEDERAL

Atento la lesión al derecho de propiedad reconocido constitucionalmente, que una hipotética sentencia en contra provocaría a esta parte, vulnerándose así los artículos 17, 18 y concordantes de la Constitución Nacional, se hace expresa Reserva del Caso Federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48.

XVIII. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. peticiono:

1) Me tenga por presentado en el carácter invocado y por constituidos los domicilios legal y electrónico.
2) Se tenga por interpuesta en tiempo y forma la presente demanda, y por ofrecida y agregada la prueba indicada en el capítulo XIV.
3) Se ordene agregar por cuerda a estos actuados, los autos **"MARADONA DIEGO ARMANDO S/SUCESIÓN C/ SATTVICA S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES" (Expte. N° 14/2021)**.
4) Se tenga presente la reserva de ampliar la presente demandada en los términos del artículo 331 del Código Procesal.
5) Se tengan presente las autorizaciones conferidas en el capítulo XVI.

6) Tenga presente la reserva del caso federal formulada en el capítulo XVII.
7) Oportunamente, se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda incoada en todas sus partes, con expresa imposición de costas a los demandados.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA.

Signature Not Verified
Digitally signed by DIEGO ALFREDO MAYOL
Date: 2021.05.12 12:19:29 ART